



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umwandlungssteuer 01

Grundzüge des UmwG und des UmwStG,
Gründung von Personengesellschaften

47

Verfasser:

Ronny Kunzmann

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
II.	DAS UMWANDLUNGSGESETZ (UMWG)	2
1.	Anwendungsbereich des UmwG	2
2.	Umwandlungsarten	3
2.1	Verschmelzung	3
2.2	Aufspaltung	4
2.3	Abspaltung	5
2.4	Ausgliederung	6
2.5	Formwechsel	7
3.	Wirkung und Rückwirkung	7
3.1	Allgemeines	7
3.2	Handelsrechtlicher Umwandlungstichtag	7
3.3	Zeitlicher Umfang der Rückwirkung	8
III.	VERHÄLTNIS ZWISCHEN UMWG UND UMWSTG	8
1.	Inländische und ausländische Umwandlungen	8
2.	Einbringungen im Wege der Einzelrechtsnachfolge	8
IV.	AUFBAU DES UMWSTG	9
V.	ALLGEMEINE REGELUNGEN IM UMWSTG	10
1.	Anwendungsbereich	10
1.1	Sachlicher Anwendungsbereich	10
1.1.1	Zweiter bis fünfter Teil → Umwandlungen VON Körperschaften	10
1.1.2	Sechster bis achter Teil → Einbringungen	10
1.2	Persönlicher Anwendungsbereich	10
1.2.1	Zweiter bis fünfter Teil	10
1.2.2	Sechster bis achter Teil	11
VI.	GRÜNDUNG VON PERSONENGESELLSCHAFTEN	11
1.	Allgemeines	11
2.	Handelsrechtliche Gründungsbilanz	12
2.1	Bargründung	12
2.2	Sachgründung	13
3.	Steuerrechtliche Gründungsbilanz	14
3.1	Bargründung	15
3.2	Sachgründung durch Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen	15
3.3	Sachgründung durch Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen	16



3.4	Sachgründung durch Einbringung von Sachgesamtheiten (Betrieben, Teilbetrieben, Mitunternehmeranteilen)	18
3.4.1	Voraussetzungen des § 24 UmwStG	18
3.4.2	Allgemeine Rechtsfolgen des § 24 UmwStG	19
3.4.3	Wahlrechte nach § 24 UmwStG und ihre bilanzielle Darstellung	19
3.4.4	Rechtsfolgen bei Einbringung zum gemeinen Wert	21
3.4.5	Rechtsfolgen bei Buchwertfortführung	24
3.4.6	Rechtsfolgen bei Zwischenwertansatz	27
3.4.7	Ermittlung des Gewinns aus der Einbringung (Veräußerungsgewinn)	30
3.4.8	Tarfermäßigung	30
3.4.9	Zeitpunkt der Einbringung	31
3.4.10	Veräußerung von unter dem gemeinen Wert eingebrachten Anteilen an einer Körperschaft durch die aufnehmende PersG innerhalb von sieben Jahren nach der Einbringung	32
3.5	Zusammenfassende Übersicht	33
3.6	Sonderfall: Einbringung mit Zuzahlung in das Privatvermögen des Einzelunternehmers	33
3.7	Sonderfall: Einbringung eines Einzelunternehmens mit sonstiger Zuzahlung neben den Gesellschaftsrechten	36
3.8	Sonderfall: Unentgeltliche Aufnahme in ein Einzelunternehmen	38
VII.	ÜBUNGSFALL	40
1.	Sachverhalt	40
2.	Aufgaben	42
3.	Lösung	43

I. EINFÜHRUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbriefe UmwStR – v13238



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umwandlungssteuer 01 – Überblick – v13109



LERNZIELE

Die fünf Kurse zum „Umwandlungssteuerrecht“ behandeln Grundzüge des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) sowie den Zusammenhang von Umwandlungsgesetz (UmwG) und Umwandlungssteuergesetz.

Nach der Bearbeitung der Kurse sind Sie vertraut mit folgenden Themen:

- die Gründung einer Personengesellschaft (PersG)
- die Aufnahme eines Gesellschafters in eine bestehende PersG
- das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer PersG
- der Wechsel von Gesellschaftern einer PersG
- die Einbringung einer Sachgesamtheit bzw. von Anteilen in eine Kapitalgesellschaft
- der Formwechsel einer PersG in eine Kapitalgesellschaft
- die Umwandlung und der Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine PersG
- Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
- die Abspaltung von einer bzw. die Aufspaltung einer Kapitalgesellschaft



PRÜFUNGSTIPP

Die angesprochenen Themen werden sowohl in ertragsteuerrechtlichen als auch in bilanzsteuerrechtlichen Klausuren abgefragt. So wurden beispielsweise folgende Themen geprüft:

- Verschmelzung von KapG (BilSt 2021, ESt 2019, ESt 2012)
- Einbringung in KapG (BilSt 2024, ESt 2022, ESt 2021, ESt 2013)
- Einbringung in PersG (BilSt 2022, BilSt 2016, BilSt 2014, ESt 2011)



II. DAS UMWANDLUNGSGESETZ (UMWG)

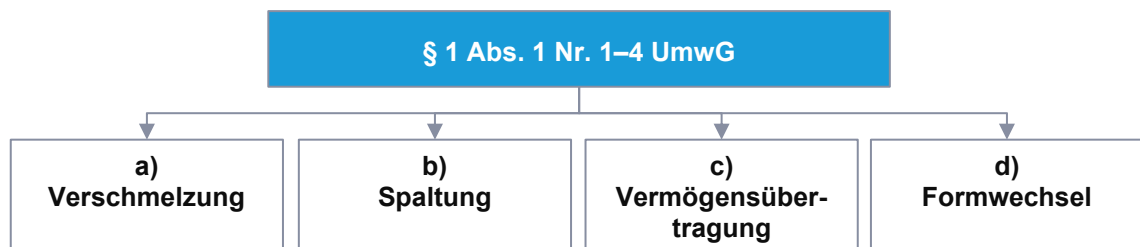
Unter dem Begriff der Umwandlung versteht man allgemein die Veränderung der Rechtsform eines inländischen Unternehmens ohne dessen Liquidation unter Herbeiführung einer Gesamtrechts- oder Sonderrechtsnachfolge. Unter einer solchen Veränderung der Rechtsform kann entweder die Übertragung von Vermögen bzw. Vermögensteilen von einem Rechtsträger auf einen anderen Rechtsträger oder der Wechsel der Rechtsform unter Wahrung der Identität des Rechtsträgers verstanden werden. Die Rechtsfolgen einer solchen Umwandlung sind im UmwG geregelt.

Darüber hinaus sind jedoch auch unternehmerische Umstrukturierungen außerhalb des UmwG möglich. Dies betrifft insbesondere Vermögensübertragungen zwischen verschiedenen Rechtsträgern im Wege der Einzelrechtsnachfolge.

Für die zivilrechtliche Beurteilung sämtlicher unternehmerischer Umstrukturierungen ist daher zunächst stets der Anwendungsbereich des UmwG zu überprüfen.

1. Anwendungsbereich des UmwG

Die unter das UmwG fallenden Vorgänge sind in § 1 abschließend aufgezählt:



Die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 UmwG genannte Fälle der Vermögensübertragung betreffen die Übertragung von Vermögen einer KapGes auf die öffentliche Hand sowie die Übertragung von Vermögen unter Versicherungsunternehmen. Beide Fälle sind für das Examen nicht prüfungsrelevant und werden daher nicht weiter vertieft. Die verbleibenden drei Umwandlungsformen finden Sie in den folgenden Bestimmungen des UmwG:

Verschmelzung		Spaltung			Formwechsel
		Aufspaltung	Abspaltung	Ausgliederung	
Definition	§ 2 UmwG	§ 123 Abs. 1 UmwG	§ 123 Abs. 2 UmwG	§ 123 Abs. 3 UmwG	§ 190 UmwG
Regelungen	§§ 2–122 UmwG		§§ 123–173 UmwG		§§ 190–304 UmwG
Erläuterungen	Rn. 01.08–01.10 UmwStE		Rn. 01.13–01.17 UmwStE		Rn. 01.11–01.12 UmwStE

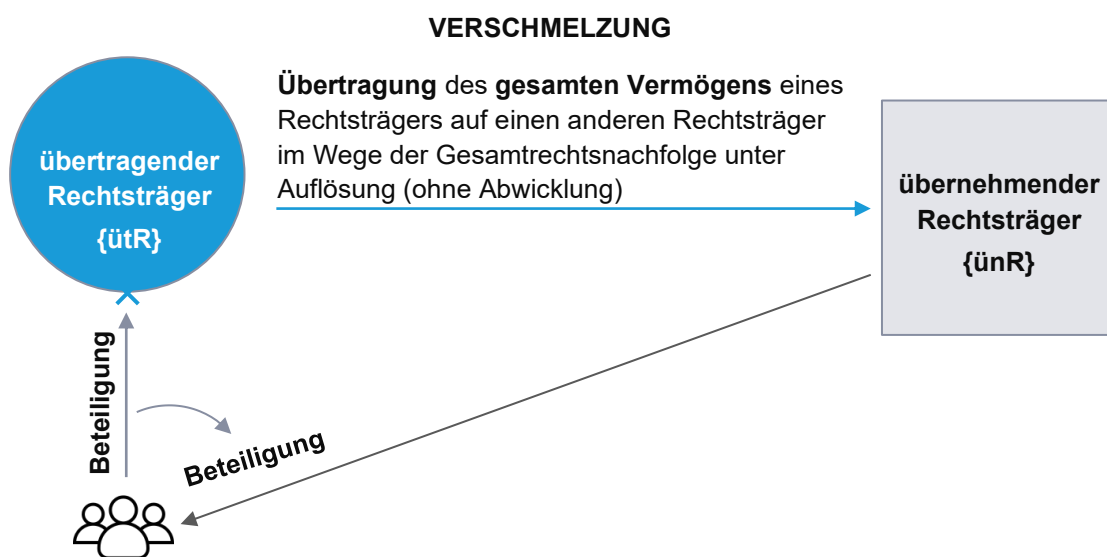
2. Umwandlungsarten

2.1 Verschmelzung

Die Verschmelzung ist die Übertragung des **gesamten Vermögens** eines Rechtsträgers auf einen anderen Rechtsträger im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Auflösung ohne Abwicklung des ütR.

Den Anteilseignern des übertragenden Rechtsträgers wird im Wege des Anteilstausches eine Beteiligung am übernehmenden Rechtsträger gewährt BMF-Schreibens v. 11.11.2011, BStBl 2014 I S. 1314, Beck'schen Steuererlassen Nr. 130 (kurz: UmwStE), Tz. 01.08 sowie 1.30. Die Möglichkeiten der Verschmelzung bei „Inlandsvorgängen“ sind in Tz. 01.10 UmwStE tabellarisch dargestellt.

Der übernehmende Rechtsträger kann schon bestehen („Verschmelzung durch Aufnahme“) oder erst neu gegründet werden („Verschmelzung durch Neugründung“).



für den/die Gesellschafterinnen des ütR

- Beteiligung an ütR geht unter dafür
- Erhalt neuer Anteile am ünR

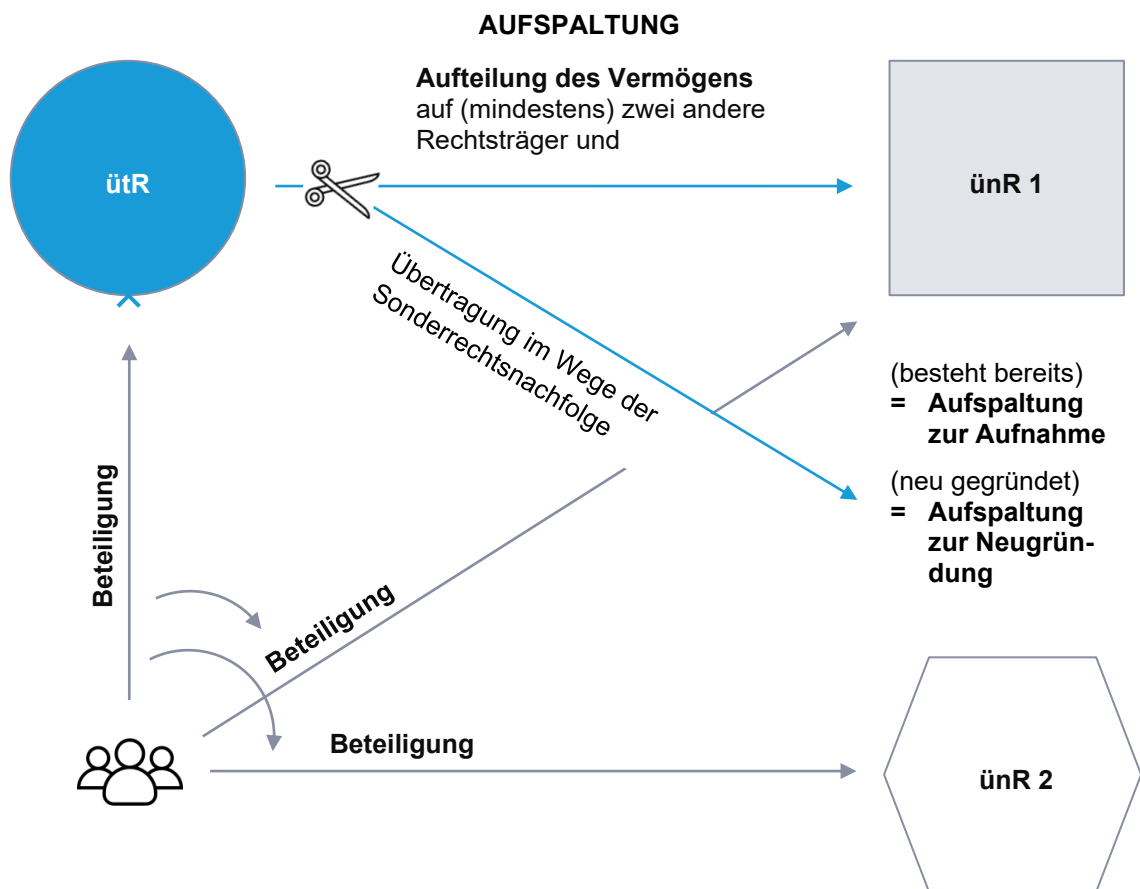
2.2 Aufspaltung

Bei der Aufspaltung teilt ein Rechtsträger sein Vermögen unter Auflösung ohne Abwicklung auf und **überträgt die Teile** jeweils als Gesamtheit im Wege der Sonderrechtsnachfolge **auf (mindestens) zwei andere Rechtsträger**.

Die Beteiligung an den neuen (= übernehmenden) Rechtsträgern fällt den Anteilseignern des sich spaltenden Rechtsträgers zu (Tz. 01.14 und 01.33 UmwStE).

Der übernehmende Rechtsträger kann schon bestehen (= Aufspaltung zur Aufnahme) oder erst neu gegründet werden (= Aufspaltung zur Neugründung).

Die einzelnen Spaltungsmöglichkeiten (Aufspaltung, Abspaltung und Ausgliederung) bei „Inlandsvorgängen“ sind der Tabelle in Tz. 01.17 des UmwStE zu entnehmen.



für den/die Gesellschafterinnen des ütR

- Beteiligung an ütR geht unter dafür
- Erhalt neuer Anteile am ünR

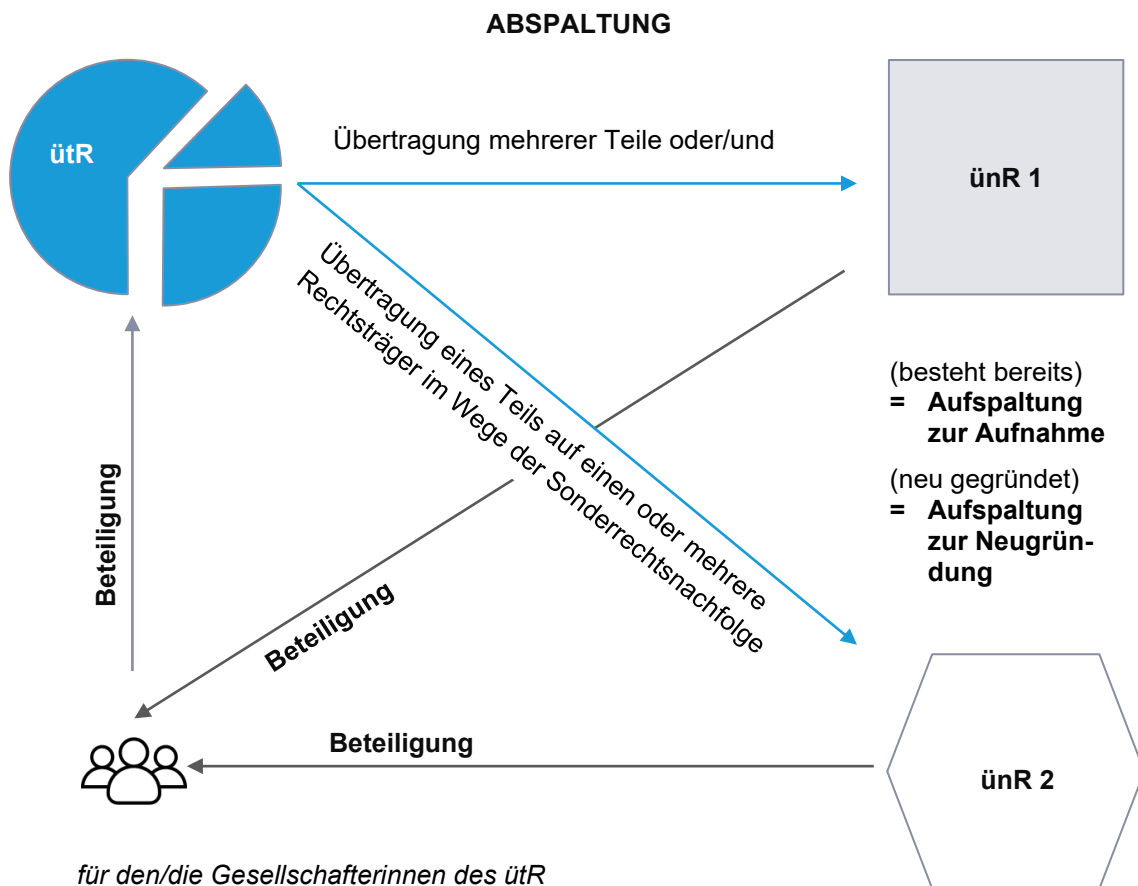
2.3 Abspaltung

Bei der Abspaltung überträgt ein Rechtsträger **einen oder mehrere Teile** seines Vermögens jeweils als Gesamtheit im Wege der Sonderrechtsnachfolge **auf einen oder mehrere Rechtsträger**.

Im **Gegensatz zur Aufspaltung** bleibt nach der Abspaltung der übertragende Rechtsträger als Rumpfunternehmen bestehen. Anteilsinhaber erhalten eine Beteiligung am übernehmenden Rechtsträger (Tz. 01.15 und 01.36 UmwStE).

Der übernehmende Rechtsträger kann schon bestehen (Abspaltung zur Aufnahme) oder erst neu gegründet werden (Abspaltung zur Neugründung).

Aus Sicht des ütR wird das Vermögen auf eine (bereits bestehende oder neu gegründete) Schwestergesellschaft übertragen.



für den/die Gesellschafterinnen des ütR

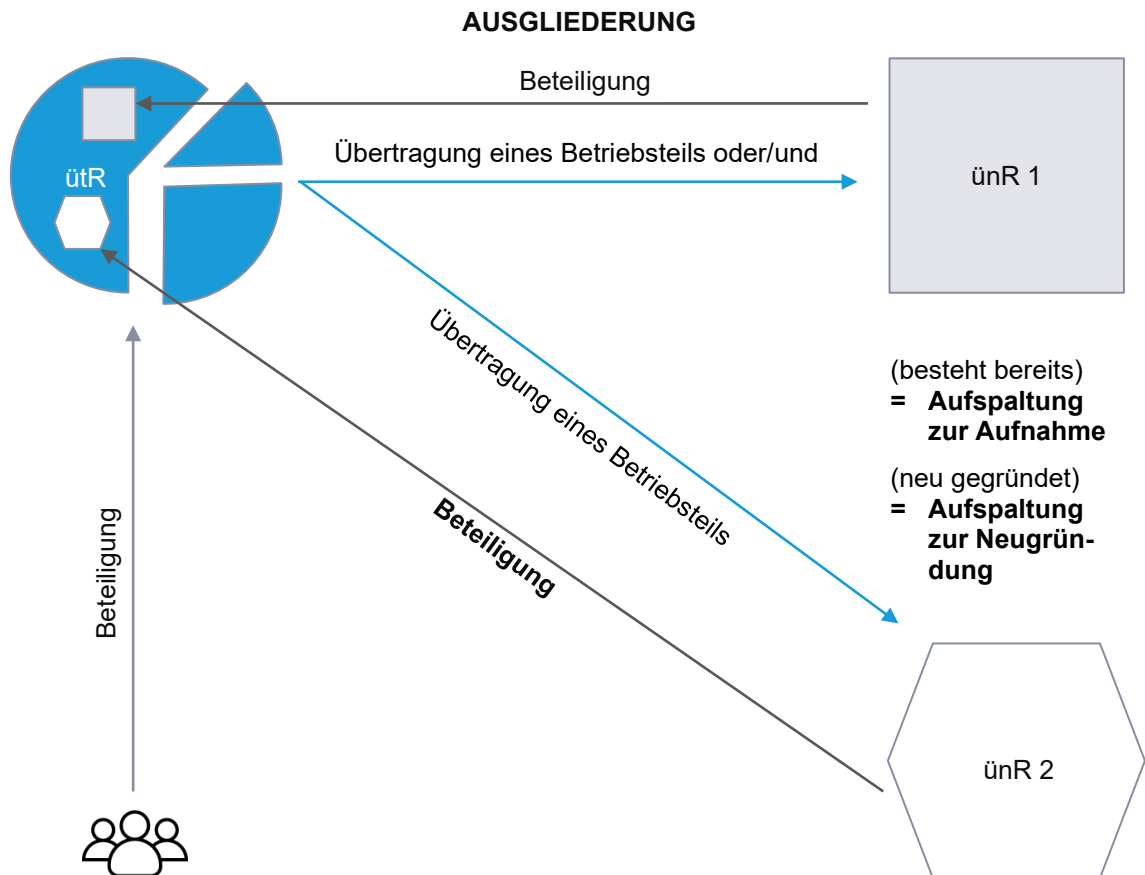
- Beteiligung an ütR wird geringer dafür
- Erhalt neuer Anteile an ünR

2.4 Ausgliederung

Bei der Ausgliederung überträgt ein Rechtsträger **einen oder mehrere Teile** seines Vermögens jeweils als Gesamtheit im Wege der Sonderrechtsnachfolge **auf einen oder mehrere Rechtsträger**.

Wie bei der Abspaltung bleibt der übertragende Rechtsträger bestehen („Rumpfunternehmen“). Jedoch werden hier die Anteile an dem übernehmenden Rechtsträger dem übertragenden Rechtsträger und nicht seinen Anteilseignern gewährt (Tz. 01.16 UmwStE). Der übernehmende Rechtsträger ist damit eine Tochtergesellschaft des übertragenden Rechtsträgers.

Der übernehmende Rechtsträger kann schon bestehen (= Ausgliederung zur Aufnahme) oder erst neu gegründet werden (= Ausgliederung zur Neugründung).



Die Geser/innen sind bei der Ausgliederung „außen vor“.

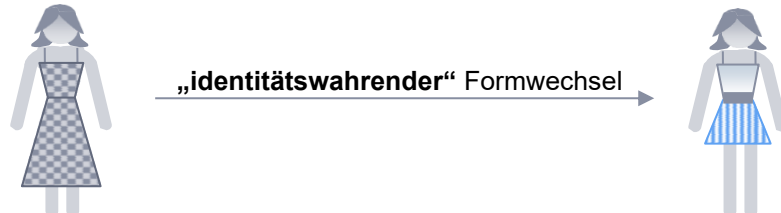
Der Tausch zwischen Vermögen und Beteiligung findet ausschließlich auf Ebene des ütR statt.

2.5 Formwechsel

Hier kommt es lediglich zu einer Änderung der Rechtsform (des Rechtskleides). Die wirtschaftliche Identität ändert sich nicht.

Der Kreis der Anteilseigner und auch deren Beteiligungsverhältnisse ändern sich nicht (Tz. 01.11 und 01.39 UmwStE).

Die Möglichkeiten des Formwechsels bei „Inlandsvorgängen“ sind in Tz. 01.12 UmwStE tabellarisch dargestellt.



3. Wirkung und Rückwirkung

3.1 Allgemeines

Die dinglichen Wirkungen einer Umwandlung treten mit der Eintragung in das Handelsregister des übertragenden Rechtsträgers oder des übernehmenden Rechtsträgers ein.

Der Vermögensübergang vollzieht sich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge bzw. partiellen Gesamtrechtsnachfolge. Mit der Registereintragung erlischt gem. § 20 UmwG der übertragende Rechtsträger (Ausnahme: Abspaltung und Ausgliederung).

3.2 Handelsrechtlicher Umwandlungsstichtag

Umwandlungsstichtag ist der Zeitpunkt, von dem an die Handlungen des übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen gelten (z. B. bei Verschmelzung § 5 Abs. 1 Nr. 6 und Spaltung § 126 Abs. 1 Nr. 6 UmwG).

Der Umwandlungsstichtag zieht einen Trennungsstrich. Bis zum Stichtag führt der übertragende Rechtsträger sein Unternehmen auf eigene Rechnung, ab dem Stichtag gilt eine Fiktion: Es wird fingiert, dass das Unternehmen von dem übertragenden Rechtsträger für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers geführt worden sei (Tz. 02.02 UmwStE).

Das Ergebnis – Gewinn oder Verlust – gilt als Ergebnis des übernehmenden Rechtsträgers. Der übertragende Rechtsträger ist nach Art eines Treuhänders für den übernehmenden Rechtsträger tätig und handlungspflichtig.

Der Stichtag für die Schlussbilanz des übertragenden Rechtsträgers liegt unmittelbar vor dem Umwandlungsstichtag. Wird z. B. als Verschmelzungsstichtag der 1.1.10 vereinbart, werden die Geschäfte bis zum 31.12.09, 24.00 Uhr für den übertragenden Rechtsträger und ab 1.1.10, 00.00 Uhr für den übernehmenden Rechtsträger geführt. Die Schlussbilanz des übertragenden Rechtsträgers muss die Geschäftsvorfälle vollständig erfassen und ist deshalb auf den 31.12.09, 24.00 Uhr aufzustellen (vgl. Tz. 02.01 und 02.02 UmwStE).



3.3 Zeitlicher Umfang der Rückwirkung

Nach § 17 Abs. 2 UmwG darf das Registergericht die Verschmelzung nur dann eintragen, wenn die Bilanz (Schlussbilanz) auf einen höchstens acht Monate vor der Anmeldung (zur Eintragung in das Handelsregister) liegenden Stichtag aufgestellt worden ist.

Auf den Schluss des Tages, der dem handelsrechtlichen Umwandlungsstichtag vorausgeht, ist gem. § 17 Abs. 2 UmwG eine Schlussbilanz aufzustellen. § 17 Abs. 2 UmwG ist die zentrale Vorschrift, die den bis zu achtmonatigen Rückbezug einer Umwandlung zulässt. Die 8-Monats-Frist des § 17 Abs. 2 UmwG bezieht sich auf die Zeit zwischen dem Stichtag der Schlussbilanz und dem Tag der Registeranmeldung. Die tatsächliche Interimszeit reicht bis zur Registereintragung des übernehmenden Rechtsträgers und kann deutlich länger sein (Tz. 02.10 UmwStE). Wird eine Umwandlung trotz Überschreitung der Frist in das Register eingetragen, wird dadurch der Mangel geheilt.

Bei einem **Formwechsel** sind aufgrund der Rechtsträgeridentität handelsrechtlich – anders als für steuerliche Zwecke – keine gesonderten Bilanzen aufzustellen. Eine Rückbeziehung der Umwandlung sieht das Handelsrecht ebenfalls nicht vor.

Deshalb sind in § 9 und § 25 UmwStG eigene steuerliche Regelungen für die Rückbeziehung bei einem Formwechsel enthalten.

Für **Spaltungsvorgänge** (Aufspaltung, Abspaltung und Ausgliederung) ergibt sich die 8-Monats-Frist aus § 125 UmwG.

III. VERHÄLTNIS ZWISCHEN UMWG UND UMWSTG

1. Inländische und ausländische Umwandlungen

Das UmwG regelt – wie bereits eingangs ausgeführt – die zivilrechtliche Behandlung inländischen Umwandlungen (Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung und Formwechsel). Auf diese Vorgänge findet das UmwStG grundsätzlich Anwendung.

Daneben gibt es jedoch auch ausländische Vorgänge, die mit einer im UmwG beschriebenen Verschmelzung, Auf- und Abspaltung sowie einem Formwechsel vergleichbar sind. In diesem Fall ist das UmwStG ebenfalls anwendbar (Tz. 01.20 bis 01.43 UmwStE).

2. Einbringungen im Wege der Einzelrechtsnachfolge

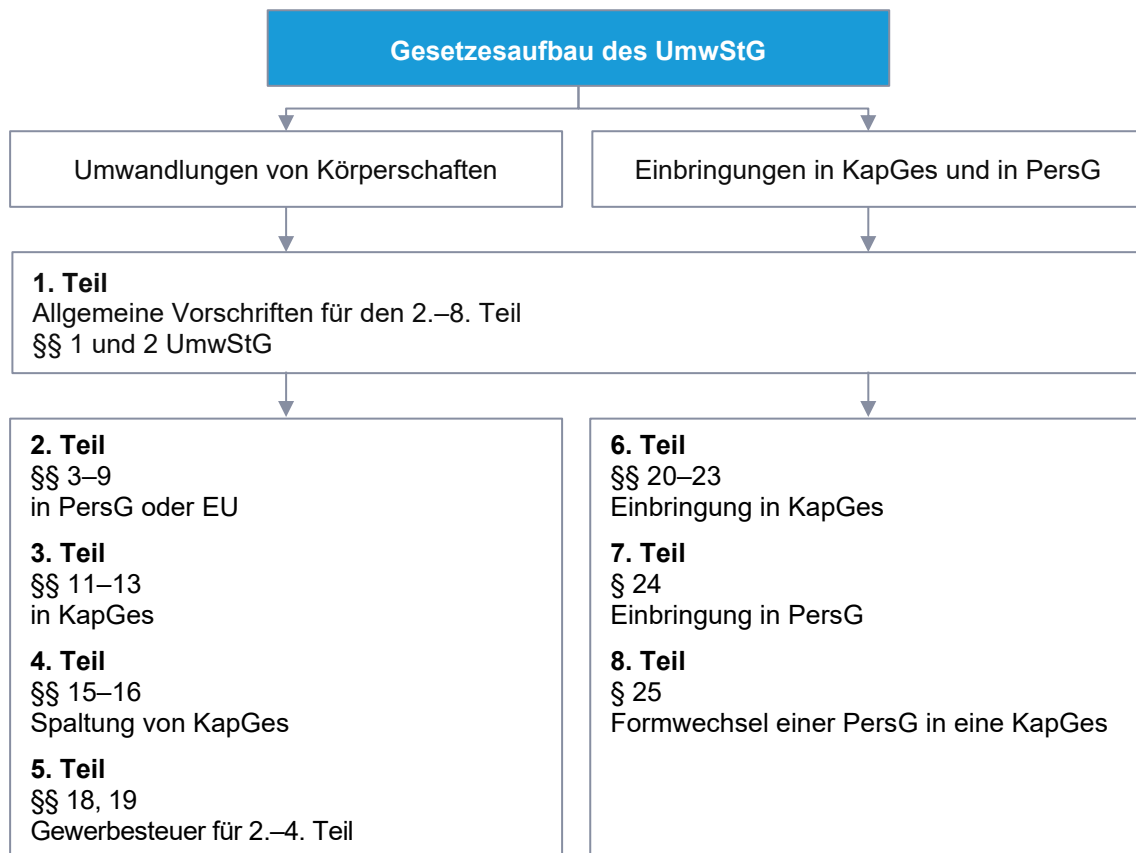
In der Praxis wird häufig die Einbringung von Vermögen des üR als Sacheinlage in eine PersG oder KapGes als Alternative zur Ausgliederung gewählt, um die Formalien des UmwG und die damit verbundenen Kosten zu vermeiden.

Dies geschieht durch eine Sachgründung oder durch eine Sachkapitalerhöhung und stellt somit einen Vorgang außerhalb der Regelungen des **UmwG** dar.

Nach dem **UmwStG** sind Sacheinbringungen begünstigt, wenn es sich um die Einbringung von Sachgesamtheiten bzw. um bestimmte Anteile an KapG handelt (§§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und 5 i. V. m. §§ 20, 21 und 24 UmwStG). Die Voraussetzungen des UmwStG sind daher getrennt von denen des UmwG zu prüfen.

Die Übertragung einzelner WG aus einem BV des Stpfl. in das Gesamthandsvermögen einer PersG (unentgeltlich oder gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten) fällt daher nicht unter das UmwStG. Entsprechende Vorgänge sind in § 6 Abs. 5 EStG geregelt.

IV. AUFBAU DES UMWSTG



Das UmwStG unterscheidet nicht nach den verschiedenen Umwandlungsarten des UmwG, sondern ist von der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung der jeweiligen Rechtsperson geprägt. Besonders deutlich wird die vom UmwG abweichende Konzeption im sechsten bis achten Teil des UmwStG, d. h. bei den Einbringungstatbeständen und beim Anteilstausch (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und 5 UmwStG).

Unter die §§ 20–24 UmwStG fallen nicht nur Verschmelzungen, sondern z. B. auch die Ausgliederung und auch die im UmwG nicht geregelten Fälle der Einbringung im Wege der Einzelrechtsnachfolge (siehe § 1 Abs. 3 UmwStG und Tz. 01.43–01.48 UmwStE).

In den im UmwStG geregelten Fällen kann es auf Antrag grundsätzlich zu einer Verlagerung der im BV enthaltenen stillen Reserven vom ütR auf den ünR kommen.



V. ALLGEMEINE REGELUNGEN IM UMWSTG

1. Anwendungsbereich

Das UmwStG erfasst inländische, grenzüberschreitende und ausländische Umwandlungsvorgänge, an denen Rechtsträger aus der EU oder auch anderen Staaten beteiligt sind.

1.1 Sachlicher Anwendungsbereich

Zur Bestimmung der erfassten Umwandlungsarten knüpft das UmwStG an das UmwG oder an vergleichbares ausländisches Recht an. Aber auch auf die Einbringung und den Anteilstausch in bestimmten Fällen ist das UmwStG anwendbar.

1.1.1 Zweiter bis fünfter Teil → Umwandlungen VON Körperschaften

Diese Teile des Gesetzes gelten gem. § 1 Abs. 1 UmwStG u. a. für:

- die Verschmelzung, Auf- und Abspaltung i. S. d. § 2, § 123 Abs. 1 und 2 UmwG von Körperschaften (zusätzlich für Vorgänge des Art. 17 SE-VO und des Art. 19 SCE-VO sowie für vergleichbare ausländische Vorgänge)
- den Formwechsel einer KapGes in eine PersG (§ 190 Abs. 1 UmwG) oder vergleichbare ausländische Vorgänge.

Sie gelten **nicht** für die **Ausgliederung** i. S. d. § 123 Abs. 3 UmwG (§ 1 Abs. 1 S. 2 UmwStG).

Bei einer Ausgliederung werden die als Gegenleistung gewährten Anteile nicht den Anteilseignern des übertragenden Rechtsträgers, sondern dem übertragenden Rechtsträger selbst gewährt. Es entsteht somit ein **Mutter-Tochter-Verhältnis**.

Die Ausgliederung von BV aus einer Körperschaft ist deshalb steuerlich nach den für die Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten maßgeblichen Regelungen der §§ 20 ff. UmwStG zu beurteilen.

1.1.2 Sechster bis achter Teil → Einbringungen

Der sechste bis achte Teil – Einbringungsfälle – gelten gem. § 1 Abs. 3 UmwStG für:

- die Verschmelzung, Auf- und Abspaltung i. S. d. § 2, § 123 Abs. 1 und 2 UmwG von Personengesellschaften und PartG oder vergleichbare ausländische Vorgänge,
- die Ausgliederung von Vermögensteilen nach § 123 Abs. 3 UmwG oder vergleichbare ausländische Vorgänge,
- den Formwechsel von PersG in eine KapGes nach § 190 Abs. 1 UmwG oder vergleichbare ausländische Vorgänge,
- die Einbringung von BV durch Einzelrechtsnachfolge in eine KapGes und
- den Austausch von Anteilen.

1.2 Persönlicher Anwendungsbereich

Wie im sachlichen Anwendungsbereich unterscheidet § 1 UmwStG auch beim persönlichen Anwendungsbereich zwischen dem zweiten bis fünften sowie dem sechsten bis achten Teil.

1.2.1 Zweiter bis fünfter Teil

Die Anforderungen an die am Umwandlungsvorgang beteiligten Rechtsträger (persönlicher Anwendungsbereich) waren für den zweiten bis fünften Teil für Übertragungsstichtage bis 31.12.2021 in § 1 Abs. 2 UmwStG abschließend geregelt. Hierbei war die Anwendung des zweiten bis fünften Teiles des UmwStG auf die Ansässigkeit innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU begrenzt.

Für Übertragungsstichtage ab 1.1.2022 wurde im Rahmen des Körperschaftsteuermodernisierungsgesetzes (KöMoG) die Anwendung dieser Teile globalisiert; § 1 Abs. 2 UmwStG ist damit entfallen.

1.2.2 Sechster bis achter Teil

Der **persönliche** Anwendungsbereich des sechsten bis achten Teils, d. h. der Einbringungstatbestände, richtet sich nach § 1 Abs. 4 UmwStG.

Die Regelung unterscheidet zwischen dem übernehmenden und dem übertragenden Rechtsträger.

1.2.2.1 Übernehmender Rechtsträger

Der übernehmende Rechtsträger bei einer Einbringung i. S. d. sechsten bis achten Teils (mit Ausnahme einer solchen i. S. d. § 24 UmwStG) muss eine nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der EU oder eines EWR-Staats gegründete Gesellschaft i. S. d. Art. 54 EGV oder des Art. 34 EWR-A mit Sitz und Ort der Geschäftsleitung innerhalb des Hoheitsgebiets eines dieser Staaten sein.

Die Zielrechtsform beim **Formwechsel** muss nicht den Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 Nr. 1 UmwStG genügen, da es sich nicht um eine übertragende Umwandlung handelt und es folglich auch keinen übernehmenden Rechtsträger gibt. Damit können auch Rechtsträger aus **Drittstaaten** steuerneutral in eine KapG formgewechselt werden, wenn sie die Voraussetzung des § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Buchstabe b UmwStG erfüllen.

Die durch § 1 Abs. 4 S. 1 UmwStG aufgestellten persönlichen Qualifikationsmerkmale der beteiligten Rechtsträger müssen faktisch über sieben Jahre fortbestehen, da es ansonsten nachträglich zur Besteuerung kommt (vgl. § 22 Abs. 1 und 2 bzw. § 24 Abs. 5 UmwStG).

1.2.2.2 Übertragender (formwechselnder) Rechtsträger

Keine weiteren persönlichen Eingangsvoraussetzungen sind erforderlich bei:

- der Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine PersG unter den weiteren Voraussetzungen des § 24 UmwStG (§ 1 Abs. 4 S. 2 UmwStG)
- Anteilstausch, da nach § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 UmwStG nur Umwandlungsvorgänge i. S. d. § 1 Abs. 3 Nr. 1–4 UmwStG erfasst werden
- allen übrigen Fällen einer Einbringung i. S. d. § 1 Abs. 3 Nr. 1–4 UmwStG, wenn das Recht Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile weder ausgeschlossen noch beschränkt wird.

Dies hat zur Folge, dass jeder für die jeweilige Umwandlungsart zugelassene Rechtsträger aus einem EU-, EWR- oder Drittstaat als ütR in Frage kommt.

VI. GRÜNDUNG VON PERSONENGESELLSCHAFTEN

1. Allgemeines

Die Voraussetzungen für die Gründung einer PersG sind in den §§ 705ff BGB geregelt, die über § 105 Abs. 3 und § 161 Abs. 2 HGB auch für Personenhandelsgesellschaften gelten. Danach verpflichten sich die Gesellschafter durch Gesellschaftsvertrag gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten.

An die Gründung der PersG werden demnach keine allzu strengen Anforderungen gestellt. So bedarf die Gründung einer PersG keines Mindestkapitals, keiner Mindestbeteiligung und grundsätzlich keines notariellen Vertrags (Ausnahme: bei Übertragung eines Grundstücks auf die neu gegründete PersG, siehe § 311b Abs. 1 BGB). Sofern Gesellschafterbeiträge vereinbart wurden, können diese als Bar- oder als Sacheinlagen erbracht werden.



Als Kaufmann ist die Personenhandelsgesellschaft nach § 242 Abs. 1 HGB verpflichtet, zu Beginn ihres Handelsgewerbes eine handelsrechtliche Eröffnungsbilanz (sog. Gründungsbilanz) zu erstellen. Diese Verpflichtung besteht über die abgeleitete Buchführungspflicht i. S. d. § 140 AO auch für die steuerliche Bilanzierung von Personenhandelsgesellschaften mit Gewinneinkünften (Mitunternehmerschaften).

In dieser Eröffnungsbilanz sind nach dem Vollständigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 Satz 1 HGB und § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG sowohl handels- als auch steuerrechtlich alle nach dem Gesellschaftsvertrag als Gesellschafterbeiträge zu leistenden Vermögensgegenstände und Schulden auszuweisen. Hinsichtlich des Ansatzes der geleisteten Gesellschaftsbeiträge in Handels- und Steuerbilanz ist wie nachfolgend dargestellt zu unterscheiden.

2. Handelsrechtliche Gründungsbilanz

Handelsrechtlich ist bei der Bewertung der Gesellschaftsbeiträge zwischen der Bar- und Sachgründung zu unterscheiden:

2.1 Bargründung

Eine Bargründung liegt vor, wenn sich die Gründungsgesellschafter verpflichten, die im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Beiträge in Form einer Geldleistung zu erbringen. Im Gegenzug erhalten die Gründungsgesellschafter die Gesellschaftsrechte an der PersG. Die Einbringung der Bareinlagen erfolgt handelsrechtlich zum Nominalwert.

Noch nicht eingeforderte, ausstehende Pflichteinlagen sind in entsprechender Anwendung des § 272 Abs. 1 Satz 2 HGB auf der Passivseite vom Kapital abzusetzen. Wurden die ausstehenden Pflichteinlagen hingegen bereits eingefordert, ist das Kapital entsprechend zu erhöhen und auf der Aktivseite der Gesamthandsbilanz eine Forderung gegenüber dem betreffenden Gesellschafter auszuweisen.

► Übungsfall:

Die Gesellschafter A, B und C gründen die ABC-OHG, an der sie zu gleichen Teilen beteiligt sein sollen. Die Pflichteinlagen von je 50.000 € sind laut Gesellschaftsvertrag in hälftiger Höhe zu erbringen. A überweist daher 25.000 € auf das neu eröffnete Bankkonto der OHG. B zahlt in die Kasse der OHG vorerst nur 15.000 € ein, C überweist auf das neu eröffnete Bankkonto der OHG 20.000 €. Die restlichen laut Gesellschaftsvertrag zu erbringenden Einlagen von B und C werden für 4 Wochen gestundet. Die andere Hälfte der Pflichteinlage ist erst nach einem entsprechenden Gesellschafterbeschluss zu erbringen.

► Lösung:

Es handelt sich um eine Bargründung, da die Gründungsgesellschafter ihre Gesellschafterbeiträge in Form von Geldleistungen erbringen.

In der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz sind daher die Nominalwerte anzusetzen. Soweit die Pflichteinlagen jedoch noch nicht eingefordert sind, ist das Kapitalkonto der Gesellschafter zu mindern (§ 272 Abs. 1 Satz 2 HGB analog), so dass für jeden der drei Gesellschafter nur ein Kapitalkonto in Höhe von 25.000 € auszuweisen ist. Eine offene Absetzung von Kapitalkonto in einer Vorspalte (wie bei Kapitalgesellschaften gefordert) kann jedoch unterbleiben. Soweit die Pflichteinlagen jedoch bereits eingefordert, aber (von B und C) noch nicht erbracht wurden, sind sie auf der Aktivseite der Bilanz als Forderung auszuweisen (§ 272 Abs. 1 Satz 2 HGB analog).

Die handelsrechtliche Eröffnungsbilanz der ABC-OHG hat somit folgendes Bild:

Eröffnungsbilanz ABC-OHG			
Forderungen		Kapital A	25.000 €
ggü. B	10.000 €	Kapital B	25.000 €
ggü. C	5.000 €	Kapital C	25.000 €
Bank	45.000 €		
Kasse	15.000 €		
	75.000 €		75.000 €

2.2 Sachgründung

Von einer Sachgründung spricht man, wenn die Gesellschafter ihre Einlagen nicht in Geld, sondern in Form von Sachwerten und anderen nicht monetären Vermögensgegenständen erbringen, z. B. durch Übertragung von Maschinen, Grundstücken, Know-how u. ä. Der Vorgang der Sachgründung wird auch als Einbringung bezeichnet.

Handelsrechtlich wird die Einbringung von Sachwerten im Rahmen einer Sachgründung als (Sach-) Einlage der Gesellschafter behandelt. Nach § 242 Abs. 1 Satz 2 HGB sind für die Eröffnungsbilanz die für den Jahresabschluss geltenden Vorschriften anzuwenden, folglich auch die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften. Die Einlagen sind daher grundsätzlich mit dem Zeitwert i. S. d. § 255 Abs. 4 HGB zu bewerten. Sofern die Übertragung der Sachwerte jedoch (ausnahmsweise) nach dem UmwG im Wege der Gesamtrechts- oder Sonderrechtsnachfolge auf die neu gegründete PersG erfolgt, gilt die Übertragung als Anschaffung. Die PersG hat insoweit das Wahlrecht, die übernommenen Vermögensgegenstände nach § 24 UmwG mit den tatsächlichen Anschaffungskosten in Höhe des Zeitwerts oder mit dem Buchwert des Rechtsvorgängers anzusetzen.

► Übungsfall:

Die natürlichen Personen D und E sowie die F-GmbH gründen die DEF-OHG, an der sie zu gleichen Teilen beteiligt sein sollen. Die Pflichteinlagen von je 250.000 € sind laut Gesellschaftsvertrag in voller Höhe zu erbringen. D erbringt seinen Gesellschaftsbeitrag durch Übertragung eines Grundstücks im Wert von 250.000 € aus seinem Vermögen. E überträgt sein Einzelunternehmen, für das die folgende (handelsrechtliche) Schlussbilanz erstellt wurde, auf die neu gegründete OHG:

Schlussbilanz Einzelunternehmen E			
AV	180.000 €	Kapital	230.000 €
UV	70.000 €	Verbindlichkeiten	20.000 €
	250.000 €		250.000 €

Der Zeitwert des UV beträgt 90.000 €, ansonsten sind im Einzelunternehmen von E keine stillen Reserven enthalten.

Die F-GmbH bringt aus ihrem Vermögen einen Teilbetrieb in die OHG ein. Die Übertragung erfolgt im Wege einer Ausgliederung zur Neugründung i. S. d. § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG. Die übertragenen Vermögensgegenstände (ausschließlich AV) haben einen Buchwert in Höhe von 180.000 €. Stille Reserven sind insoweit in Höhe von 30.000 € vorhanden.

Im Unternehmen befindet sich zudem ein selbstgeschaffener Firmenwert in Höhe von 40.000 €. Die OHG möchte ein möglichst hohes handelsrechtliches Eigenkapital ansetzen.



► **Lösung:**

Es handelt sich vorliegend um eine Sachgründung, da die Gründungsgesellschafter ihre Gesellschaftsbeiträge in Form von Sachwerten erbringen. In der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz sind daher grundsätzlich die Zeitwerte (§ 255 Abs. 4 HGB) der übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden anzusetzen.

Lediglich für die im Wege der Gesamtrechtsnachfolge von der F-GmbH übernommenen Vermögensgegenstände besitzt die OHG ein Wahlrecht zum Ansatz mit den Buchwerten oder den tatsächlichen Anschaffungskosten in Höhe der Zeitwerte. Bei gesuchtem höchstmöglichem handelsrechtlichen Eigenkapital erfolgt der Ansatz mit den Zeitwerten.

Die Übertragung des Einzelunternehmens von E fällt hingegen nicht unter das UmwG, da die Ausgliederung zur Neugründung aus dem Vermögen eines Einzelkaufmanns nur auf neu gegründete Kapitalgesellschaften möglich ist (§ 152 Satz 1 UmwG im Umkehrschluss). Für die Bewertung der von E übernommenen Vermögensgegenstände gelten somit die allgemeinen Grundsätze.

Somit ergibt sich bei der OHG folgende – handelsrechtliche – Gründungsbilanz:

HB – Eröffnungsbilanz DEF-OHG

Grundstück	250.000 €	Kapital D	250.000 €
AV	390.000 €	Kapital E	250.000 €
UV	90.000 €	Kapital F-GmbH	250.000 €
Firmenwert	40.000 €	Verbindlichkeiten	20.000 €
	<u>770.000 €</u>		<u>770.000 €</u>



HINWEIS

Vereinzelt wird in der Literatur auch die Auffassung vertreten, dass für die handelsrechtliche Bewertung von Sacheinlagen ein Wahlrecht zwischen Buchwert und Zeitwert besteht (vgl. z. B. Beck'scher Bilanzkommentar, 14. Auflage, § 255 Rz. 134). Hierdurch würden bereits im Zeitpunkt der Gründung stille Reserven gelegt werden. Dies widerspricht jedoch der Aufgabe der Eröffnungsbilanz, das Vermögen zutreffend auszuweisen. Im Ergebnis würden sich hierdurch (spätestens im Zeitpunkt der Veräußerung der Vermögensgegenstände) Scheingewinne ergeben. Aus diesem Grund kann nur die Bewertung zum Zeitwert als zutreffend erachtet werden (vgl. auch Beck'scher Bilanzkommentar, 14. Auflage, § 247 Rz. 190).

Gleichwohl würde eine Bejahung des Wahlrechts in der Steuerberaterprüfung nicht zu einem abweichenden Ergebnis führen, da wegen der regelmäßig getroffenen Vorgabe des Ausweises eines möglichst hohen handelsrechtlichen Eigenkapitals der Zeitwert anzusetzen wäre.

3. Steuerrechtliche Gründungsbilanz

Auch steuerrechtlich ist hinsichtlich der Bewertung der Gesellschaftsbeiträge zunächst zwischen der Bar- und Sachgründung zu unterscheiden. Im Gegensatz zur handelsrechtlichen Bilanzierung wird die Einbringung von Sachwerten gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten **steuerrechtlich** jedoch nicht als Einlage, sondern stets als **tauschähnlicher Vorgang** behandelt (vgl. auch H 4.3 Abs. 1 EStH „Personengesellschaften“ bzw. auch Rz 00.02 UmwStE).

Allerdings muss für die Frage der Bewertung dieser tauschähnlichen Vorgänge die Sachgründung danach unterschieden werden, ob es sich um die Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern des Privatvermögens oder des Betriebsvermögens handelt oder ob betriebliche Sachgesamtheiten eingebracht werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gründung von Personengesellschaften – v10809

3.1 Bargründung

Auch steuerrechtlich erfolgt die Bewertung von Geldleistungen ausschließlich nach deren Nominalwert. Über die Maßgeblichkeit des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG sind zudem die handelsrechtlichen Vorschriften zur bilanziellen Behandlung noch nicht eingeforderter und noch nicht eingezahlter Gesellschafterbeiträge analog anzuwenden. Im Ergebnis entspricht die steuerrechtliche Bilanzierung der Bargründung der handelsrechtlichen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bargründung – v10796

3.2 Sachgründung durch Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen

Wie bereits oben ausgeführt, handelt es sich bei der Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen steuerrechtlich stets um einen tauschähnlichen Vorgang (siehe H 4.3 Abs. 1 EStH „Personengesellschaften“). Bei der steuerlichen Beurteilung ist daher von einer Veräußerung des eingebrachten Wirtschaftsguts beim Gesellschafter und von einer Anschaffung des eingebrachten Wirtschaftsguts bei der PersG auszugehen.

Für den Einbringenden ist somit im Einbringungszeitpunkt zu prüfen, ob im Rahmen privater Veräußerungsgeschäfte (§§ 17, 20 Abs. 2 oder 23 EStG) eine Versteuerung eintritt. Für die aufnehmende Gesellschaft liegt eine Neu-Anschaffung vor. Die Ermittlung der Anschaffungskosten für die Zugangsbewertung der Wirtschaftsgüter erfolgt unter sinngemäßer Anwendung des § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG mit dem gemeinen Wert der im Gegenzug gewährten Gesellschaftsrechte. Dieser wird (zumindest unter fremden Dritten) i. d. R. mit dem gemeinen Wert der eingebrachten Wirtschaftsgüter übereinstimmen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sachgründung Einzelwirtschaftsgüter Privatvermögen – v10811

► **Übungsfall:**

G und H gründen die GH-OHG an der G zu 60 % sowie H zu 40 % beteiligt sein sollen. G erbringt seine Einlage in Höhe von 90.000 € in bar. H überträgt der OHG hingegen ein zu seinem Privatvermögen gehörendes unbebautes Grundstück, das er vier Jahre zuvor für 50.000 € erworben hatte. Die Gesellschafter gehen von angemessenen Leistungen und Gegenleistungen aus.



► **Lösung:**

Handelsrechtlich stellen die Einbringung der Bar- und Sachwerte Einlagen des jeweiligen Gesellschafters dar, die im Falle der Bargründung mit dem Nominalwert und im Falle der Sachgründung mit dem Zeitwert (§ 255 Abs. 4 HGB) zu bewerten sind. Der Zeitwert des Grundstücks muss, da die Gesellschafter von einer Angemessenheit der Einlagen ausgehen, ^{40/60} der Bareinlage, mithin 60.000 € entsprechen. Die OHG hat deshalb das Grundstück und das Barvermögen in der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz wie folgt anzusetzen:

HB – Eröffnungsbilanz GH-OHG			
Grundstück	60.000 €	Kapital G	90.000 €
Bank	90.000 €	Kapital H	60.000 €
	150.000 €		150.000 €

Steuerrechtlich handelt es sich hinsichtlich der Geldleistung um eine Bargründung, die ebenfalls mit dem Nominalwert zu bewerten ist, und hinsichtlich der Einbringung des Grundstücks um eine Sachgründung. Die Übertragung des Grundstücks aus dem Privatvermögen des E gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten an der OHG stellt einen tauschähnlichen Vorgang dar (H 4.3 Abs. 1 EStH „Personengesellschaften“). Die Zugangsbewertung (Anschaffungskosten) der eingebrachten Wirtschaftsgüter bestimmen sich bei der PersG nach dem gemeinen Wert der im Gegenzug gewährten Gesellschaftsrechte (§ 6 Abs. 6 Satz 1 EStG), d. h. das eingebrachte Grundstück ist mit (40 % des gesamten Werts der OHG =) 60.000 € anzusetzen. Die handelsrechtliche Eröffnungsbilanz ist somit auch steuerrechtlich nicht zu beanstanden.

Aufgrund der Übertragung ist bei H zudem ein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG zu prüfen.

3.3 Sachgründung durch Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen

Wie bei der Einbringung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen liegt auch bei der Überführung von Wirtschaftsgütern aus einem anderen Betriebsvermögen oder aus einem Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen der PersG gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten steuerrechtlich ein tauschähnlicher Umsatz vor (BMF-Schreibens vom 8.12.2011, BStBl 2011 I S. 1279, Beck'sche Steuererlasse 1 zu § 6/15, kurz: BMF 1 § 6/15, Rn. 8).

Demnach wären grundsätzlich auch bei der Einbringung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens beim Einbringenden die stillen Reserven aufzudecken und bei der übernehmenden Gesellschaft die eingebrachten Wirtschaftsgüter mit dem gemeinen Wert der im Gegenzug gewährten Gesellschaftsrechte anzusetzen.

Allerdings bestimmt § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 und 2 EStG, dass die Bewertung der eingebrachten Wirtschaftsgüter – abweichend von den allgemeinen Grundsätzen – zwingend zum Buchwert sowohl im Betriebsvermögen des Übertragenden als auch bei Zugangsbewertung im übernehmenden Betriebsvermögen – vorzunehmen ist. Die Vorschrift des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG geht der des § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG vor (§ 6 Absatz 6 Satz 4 EStG). Eine Aufdeckung der stillen Reserven unterbleibt somit. Diese gehen vielmehr auf die OHG und somit deren Steuerpflichtige (Gesellschafter) über.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sachgründung Einzelwirtschaftsgüter Betriebsvermögen – v10808

► **Übungsfall:**

I und K gründen am 1.1.02 eine OHG, an der I zu $\frac{1}{3}$ und K zu $\frac{2}{3}$ beteiligt sein sollen. I erbringt seine Einlage durch Überführung eines GmbH-Anteils aus seinem Einzelunternehmen (Buchwert im Zeitpunkt der Überführung zutreffend 60.000 €). Der Buchwert entspricht den ursprünglichen Anschaffungskosten. Im Zeitpunkt der Einbringung beträgt der Zeitwert/gemeine Wert der Beteiligung 90.000 €. K erbringt seine Einlage mit einem unbebauten Grundstück, das er bisher an die AK-KG, deren Kommanditist er ist, unentgeltlich überlassen hat. Die Anschaffungskosten betrugen seinerzeit 100.000 €. Die Gesellschafter gehen von angemessenen Leistungen/Gegenleistungen aus. Die steuerrechtliche Gesamthandsbilanz soll nach dem Willen von I und K nach Möglichkeit mit der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz übereinstimmen.

► **Lösung:**

Handelsrechtlich stellt die Einbringung der Sachwerte eine Einlage des jeweiligen Gesellschafters dar, die mit dem Zeitwert (§ 255 Abs. 4 HGB) zu bewerten ist. Da I seinen Gesellschaftsbeitrag mit der Einbringung des GmbH-Anteils zum Zeitwert v. 90.000 € erbringt und dafür zu $\frac{1}{3}$ an der neu gegründeten OHG beteiligt wird, muss der gemeine Wert des Grundstücks und damit auch die Beteiligung des K einen Zeitwert von 180.000 € betragen. Die handelsrechtliche Gründungsbilanz der OHG hat deshalb folgendes Aussehen:

Eröffnungsbilanz IK-OHG			
Grundstück	180.000 €	Kapital I	90.000 €
Beteiligungen	90.000 €	Kapital K	180.000 €
	270.000 €		270.000 €

Steuerrechtlich liegt hingegen ein tauschähnlicher Umsatz vor (BMF 1 § 6/15, Rn. 8). Die Wirtschaftsgüter sind jedoch in der Eröffnungsbilanz der PG – abweichend von den allgemeinen Grundsätzen – zwingend mit dem Buchwert anzusetzen, da hinsichtlich des I eine Übertragung aus dessen Betriebsvermögen und hinsichtlich des K aus dessen Sonderbetriebsvermögen bei der AK-KG in das Gesamthandsvermögen der Mitunternehmerschaft erfolgt (§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 und 2 EStG). Die IK-OHG als Übernehmerin muss daher zwingend die Buchwerte fortführen.

Die Eröffnungsbilanz des Gesamthandsvermögens soll handelsrechtlich und steuerrechtlich identisch sein. Die steuerrechtlich zwingende Buchwertfortführung wird erreicht, indem für I und K jeweils negative Ergänzungsbilanzen erstellt werden. In diesen werden die im Zeitpunkt der Übertragung vorhandenen stillen Reserven als „Minderwert“ ausgewiesen. Die Vorschrift des § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 und 2 EStG wird somit erfüllt (BMF 1 § 6/15, Rn. 16 und 26). Somit sind für I und K zusätzlich zur Handelsbilanz für steuerliche Zwecke noch die folgenden Ergänzungsbilanzen aufzustellen:

Ergänzungsbilanz I			
Kapital	30.000 €	Beteiligungen	30.000 €
	30.000 €		30.000 €
Ergänzungsbilanz K			
Kapital	80.000 €	Beteiligungen	80.000 €
	80.000 €		80.000 €

Sowohl beim Einzelunternehmen des I als auch im Sonderbetriebsvermögen des K stellen die Einbringungen der Wirtschaftsgüter gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten (steuerliche) Veräußerungen im Rahmen eines tauschähnlichen Vorgangs dar. Der Veräußerungspreis bestimmt sich dabei abweichend von § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG nach dem Buchwert der eingebrachten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt der Einbringung (§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 und 2 EStG), so dass eine Aufdeckung der stillen Reserven unterbleibt.



Gleichwohl gilt nach herrschender Meinung für die Folgebewertung bei der übernehmenden Personengesellschaft steuerlich die sogenannte „Fußstapfentheorie“ und damit keine originäre Anschaffung der Wirtschaftsgüter durch die Gesellschaft.

3.4 Sachgründung durch Einbringung von Sachgesamtheiten (Betrieben, Teilbetrieben, Mitunternehmeranteilen)

3.4.1 Voraussetzungen des § 24 UmwStG

Im **siebten Teil des UmwStG** wird die ertragsteuerliche Regelung der Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs (TB) oder Mitunternehmeranteils (MU-Anteil) in eine PersG gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in eine Mitunternehmerschaft behandelt (vgl. hierzu die Überschrift zu § 24 UmwStG). Auch insoweit handelt es sich (wie auch bei der Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern) um einen **tauschähnlichen Vorgang** (vgl. Rn. 00.02 UmwStE), d. h. der Einbringung liegt auf Seiten des Gesellschafters eine Veräußerung der Sachgesamtheit und auf Seiten der übernehmenden Gesellschaft eine Anschaffung vor.

Die Vorschrift des § 24 UmwStG geht jedoch als *lex specialis* der Anwendung des § 6 Abs. 5 und 6 EStG vor (BMF 1 § 6/15, Rn. 12). Bei der Übertragung von Sachgesamtheiten sind daher vorrangig die Voraussetzungen des § 24 UmwStG zu prüfen. Dies sind:

- **Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils**

Der Betrieb bzw. ein Mitunternehmeranteil umfasst alle WG'er, die zu den funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen (zum Begriff siehe Tz. 24.03 i. V. m. 20.06 und 15.02 UmwStE) gehören. Diese müssen in das steuerliche Betriebsvermögen der PersG eingebracht werden. Zum steuerlichen Betriebsvermögen einer Mitunternehmerschaft gehört auch das Sonderbetriebsvermögen, so dass auch die funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen des Sonderbetriebsvermögens übertragen werden müssen.

Zu einem Teilbetrieb gehören alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen die diesem Betriebsteil nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbar sind (Tz. 24.03 i. V. m. Tz. 20.06 und 15.02 UmwStE). Teilbetrieb i. S. von § 24 Abs. 1 UmwStG ist auch eine zu einem Betriebsvermögen gehörende 100 %-Beteiligung an einer KapGes (Tz. 24.02 UmwStE).
- **in eine PersG**

Die Vorschrift des § 24 UmwStG gilt nur für die Einbringung in PersG. Begünstigt sind dabei nach dem Wortlaut der Vorschrift ausschließlich Einbringungen in eine Mitunternehmerschaft, d. h. nur in solche PersG, die einen gewerblichen, freiberuflichen oder einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb zum Gegenstand haben. Zum steuerlichen Betriebsvermögen einer Mitunternehmerschaft gehört auch das Sonderbetriebsvermögen, so dass es für die Anwendung des § 24 UmwStG ausreichend ist, wenn das eingebrachte Betriebsvermögen teilweise Sonderbetriebsvermögen des Einbringenden bei der übernehmenden Mitunternehmerschaft wird (Rn. 24.05 UmwStE).
- **und der Einbringende wird Mitunternehmer der aufnehmenden PersG**

Die Gegenleistung muss somit in der Gewährung von Gesellschaftsrechten bestehen, d. h., die Gutschrift erfolgt mindestens teilweise auf einem Kapitalkonto, das Gesellschaftsrechte vermittelt.

Eine Gewährung von Gesellschaftsrechten liegt dabei nur dann vor, wenn ein Kapitalkonto angesprochen wird, nach dem sich die maßgebenden Gesellschaftsrechte, insbesondere das Gewinnbezugsrecht richten (d. h. i. d. R. das Kapitalkonto I). Tz. 24.07 des UmwStE ist insoweit überholt, als auch eine Buchung, die teilweise auf einem variablen Kapitalkonto erfolgt (z. B. Kapitalkonto II) und teilweise auf einem gesamthänderisch gebundenen Rücklagenkonto erfolgt, zu einer Gewährung von Gesellschaftsrechten führt (BMF-Schreiben v. 26.7.2016, **BStBl. 2016 I S. 684** „Einbringung von Wirtschaftsgütern in eine ...“).

Auf die Art der Übertragung kommt es somit nach dem Wortlaut des § 24 Abs. 1 UmwStG nicht an. Tz. 01.47 des UmwStE stellt daher zu § 1 Abs. 3 UmwStG nochmals klar, dass die Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine PersG nach § 24 UmwStG sowohl im Wege der Einzelrechtsnachfolge als auch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge möglich ist. Eine Unterscheidung wie im Handelsrecht, ob der Übertragungsvorgang unter das UmwG fällt oder nicht, ist somit für die Frage der Begünstigung entbehrlich. Unterschiede können sich lediglich bei der Fortentwicklung der Bilanzansätze ergeben (siehe hierzu die Ausführungen unter 4.1).

3.4.2 Allgemeine Rechtsfolgen des § 24 UmwStG

Sind die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 UmwStG erfüllt ergeben sich als Rechtsfolgen:

Vorschrift	Rechtsfolge			
Abs. 2	Zugangsbewertung bei der Übernehmenden Die übernehmende PersG hat das Wahlrecht, das auf sie übertragene Betriebsvermögen in ihrer Bilanz (einschließlich der Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter) mit dem <table><tr><td>Gemeinen Wert (Grundsatz)</td><td>Zwischenwert (Wahlrecht)</td><td>Buchwert (Wahlrecht)</td></tr></table> anzusetzen.	Gemeinen Wert (Grundsatz)	Zwischenwert (Wahlrecht)	Buchwert (Wahlrecht)
Gemeinen Wert (Grundsatz)	Zwischenwert (Wahlrecht)	Buchwert (Wahlrecht)		
Abs. 3	Rechtsfolgen für den Übertragenden Der Ansatz des eingebrachten Betriebsvermögens in der Bilanz der PersG (einschließlich den Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter) <table><tr><td>= Veräußerungspreis für den Einbringenden</td></tr></table> § 16 und § 34 EStG sind nur bei Ansatz des gemeinen Werts und nur für den Teil, der auf die anderen Gesellschafter übergeht, anzuwenden.	= Veräußerungspreis für den Einbringenden		
= Veräußerungspreis für den Einbringenden				
Abs. 4	Folgebewertung für die Übernehmende Verweis (bezüglich der Folgen für die übernehmende PersG) auf andere Vorschriften des UmwStG.			
Abs. 5	Sonderregelung für den Fall, dass eingebrachte Anteile an KapGes innerhalb von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt veräußert oder weiterübertragen werden und eine andere KapG an der PersG beteiligt ist.			

§ 24 UmwStG ermöglicht damit die Übertragung von Betriebsvermögen in eine Mitunternehmerschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten ohne Belastung mit Ertragssteuern.

3.4.3 Wahlrechte nach § 24 UmwStG und ihre bilanzielle Darstellung

Nach der Grundregel des § 24 Abs. 2 S. 1 UmwStG hat die aufnehmende PersG die Wirtschaftsgüter des eingebrachten Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Abweichend hiervon sind Pensionsverpflichtungen stets mit dem Wert i. S. § 6a EStG anzusetzen.



Auf Antrag kann das übernommene Betriebsvermögen mit dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert im Sinne des Satzes 1 angesetzt werden, soweit

1. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des eingebrachten Betriebsvermögens nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird und
2. der gemeine Wert von sonstigen Gegenleistungen, die neben den neuen Geschäftsanteilen gewährt werden, nicht mehr beträgt als
 - a) 25 % des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens oder
 - b) 500.000 €, höchstens jedoch der Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens.

Das Wahlrecht zum Ansatz der Buchwerte oder eines Zwischenwerts kann nach § 24 Abs. 2 UmwStG nur durch die aufnehmende PersG ausgeübt werden. Der Antrag muss spätestens mit Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz der aufnehmenden PersG gestellt werden (§ 24 Abs. 2 S. 3 UmwStG i. V. m. § 20 Abs. 2 S. 3 UmwStG).



HINWEIS

Zunächst ist über den Ansatz dem Grunde nach zu entscheiden. Daran anschließend ist im zweiten Schritt zu bestimmen, wie der gewählte Ansatz in den Bilanzen dargestellt wird. Dabei ist folgende Formulierung des § 24 Abs. 2 UmwStG zu beachten: „... das eingebrachte Betriebsvermögen in ihrer Bilanz einschließlich der Ergänzungsbilanzen für ihre Gesellschafter ...“.

Dies bedeutet, dass die steuerliche Darstellung der einzelnen Werte in unterschiedlicher Weise möglich ist, jedoch im Zusammenwirken der verschiedenen für die Besteuerung zu erstellenden Bilanzen (Gesamthandsbilanz und Ergänzungsbilanzen) der zutreffende Ansatz erreicht werden muss.

Die am einfachsten darzustellenden technischen Möglichkeiten sind:

- a) Bei einem gewünschten Ansatz der **gemeinen Werte** werden zweckmäßigerweise die gemeinen Werte sämtlicher Wirtschaftsgüter des eingebrachten Betriebsvermögens in der steuerlichen Eröffnungsbilanz der PersG angesetzt. Hierdurch wird in den Fällen der Gründung von Personengesellschaften regelmäßig eine Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz erreicht.
- b) Die **Fortführung der Buchwerte** wird am übersichtlichsten dadurch dargestellt, dass in der Eröffnungsbilanz der PersG die gemeinen Werte ausgewiesen werden und eine sog. „negative“ Ergänzungsbilanz **für den einbringenden Gesellschafter** erstellt wird (sog. Bruttomethode, Tz. 24.14 S. 1 UmwStE). Die durch den Ausweis der gemeinen Werte in der Bilanz der PersG aufgedeckten stillen Reserven werden durch die Ergänzungsbilanz wieder neutralisiert. Dies geschieht durch Ausweis entsprechender Minderwerte auf der Passivseite der Ergänzungsbilanz (deshalb die Bezeichnung „negativ“).
- c) Der **Zwischenwertansatz** wird übersichtlich in der Weise dargestellt, dass in der Eröffnungsbilanz der PersG die gemeinen Werte aller eingebrachten Wirtschaftsgüter angesetzt werden und für den Einbringenden eine negative Ergänzungsbilanz erstellt wird, in der der gewünschte Teil der stillen Reserven „wegergänzt“ wird.

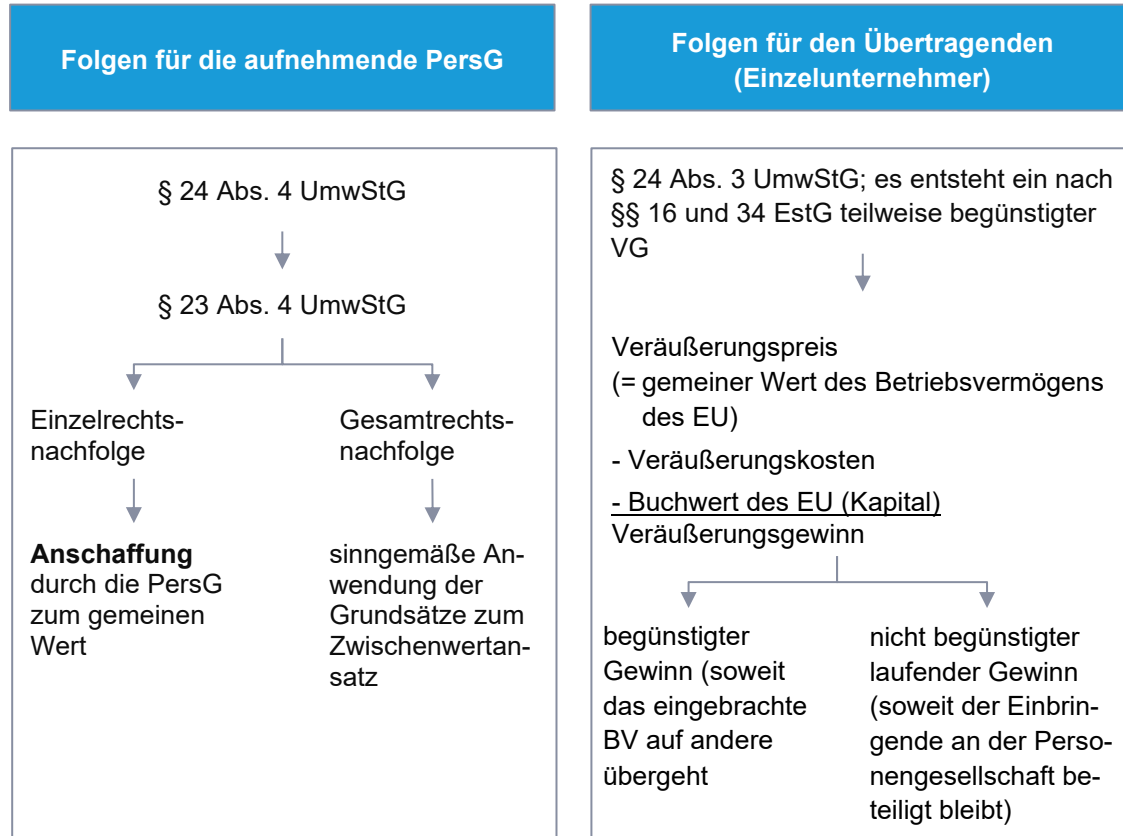


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung UmwStG – v10880

3.4.4 Rechtsfolgen bei Einbringung zum gemeinen Wert

Das eingebrachte Betriebsvermögen wird in der Bilanz der PersG einschließlich der Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter mit dem **gemeinen Wert** angesetzt. Dabei sind die stillen Reserven vollständig aufzudecken, einschließlich des selbstgeschaffenen Firmenwerts.



1. **Einzelrechtsnachfolge** hat die steuerliche Konsequenz einer Anschaffung durch die PersG und daraus folgt insbesondere:

- Die PersG muss die eingebrachten abnutzbaren Wirtschaftsgüter des AV nach der bei Einbringung tatsächlichen Restnutzungsdauer (ggf. unter Anwendung neuer AfA-Sätze und Methoden vom gemeinen Wert als neue AfA Bemessungsgrundlage) abschreiben.
- Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 und 6 EStG sind grundsätzlich möglich (das Betriebsgrößenmerkmal des § 7g Abs. 6 Nr. 1 EStG ist in Neugründungsfällen stets erfüllt).
- Sind die weiteren Voraussetzungen erfüllt, können § 6 Abs. 2 und 2a EStG angewendet werden (BMF-Schreiben vom 30.9.2010, BStBl. 2010 I S. 755, Beck'sche Steuererlasse 1 zu § 6/28. Kurz: BMF 1 § 6/28, Tz. 19–23).
- Aktivierungsgebot für eingebrachte selbstgeschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter, einschließlich des Firmen- bzw. Geschäftswerts.
- Fristen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, laufen neu an (hier ist insbesondere an die Zugehörigkeitsdauer nach § 6b EStG zu denken).

2. **Gesamtrechtsnachfolge**

Sie ist bei der Neugründung einer PersG durch Übertragung eines Einzelunternehmens grds. nicht möglich, da sie in § 152 UmwG nicht vorgesehen ist. Möglich ist jedoch eine Ausgliederung aus dem Vermögen einer KapG zur Neugründung einer PersG. Sie ist außerdem möglich bei der Einbringung in eine bestehende PersG (siehe hierzu Ausführungen unter VI.)



Die Folgen des Ansatzes des gemeinen Wertes für die aufnehmende PersG im Fall der Gesamtrechtsnachfolge sind in § 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 4 UmwStG geregelt. Es gilt in diesem Fall § 23 Abs. 3 UmwStG der wiederum auf § 12 Abs. 3, 1. Halbsatz UmwStG verweist und somit ein Fall „wie“ bei einem Zwischenwertansatz vorliegt:

- Die aufnehmende PersG ist als Rechtsnachfolgerin des EU anzusehen. Dabei erhöhen die versteuerten stillen Reserven den bisherigen Buchwert (vergleichbar mit nachträglichen Anschaffungskosten).
- Die weiteren AfA bemessen sich nach den ursprünglichen Anschaffungskosten des Einbringenden zuzüglich der nachaktivierten Beträge (sogenannter Aufstockungsbetrag).
- Hinsichtlich der Abschreibungsmethode ist die PersG an die AfA-Methode des Einbringenden gebunden.
- Es findet allerdings keine Besitzzeitanrechnung statt, da in § 23 Abs. 3 UmwStG ausdrücklich nur auf § 12 Abs. 3, 1. Halbsatz UmwStG verwiesen wird; also keinen Verweis auf § 4 Abs. 2 S. 3 UmwStG enthält.

Vergleichen Sie dazu nachfolgend auch die Rechtsfolgen beim Zwischenwertansatz!



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung UmwStG Folgebewertung ünR (gW) – v10881

► **Übungsfall:**

Moritz Müller (kurz: MM, 40 Jahre alt) und Richard Raster (kurz: RR, 35 Jahre alt) gründen zum 1.1.05 die M+R OHG, an der sie zu je 50 % am Gewinn und Verlust sowie am Vermögen beteiligt sind.

Müller bringt sein Einzelunternehmen in die OHG ein und Raster leistet eine entsprechende Zahlung auf das neu eröffnete Bankkonto der OHG.

Die von MM zum 31.12.04 erstellte steuerliche Schlussbilanz entspricht den steuerlichen Vorschriften und hat folgendes Bild:

Bebautes Grundstück	70.000 €	Kapital	270.000 €
Gebäude	170.000 €		
Maschinen und BGA	30.000 €		

Das Grundstück hatte MM vor fünf Jahren für 270.000 € erworben. Der Grund und Boden ist mit den Anschaffungskosten bilanziert. Für das Gebäude wurden Abschreibungen nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG vorgenommen. Der gemeine Wert des Grundstücks beträgt 290.000 €, hiervon entfallen auf den Grund und Boden 100.000 €.

Die Maschinen und BGA wurden bisher linear gem. § 7 Abs. 1 EStG mit jährlich $\frac{1}{4}$ der Anschaffungskosten von 45.000 € abgeschrieben. Ihre Restnutzungsdauer beträgt am 1.1.05 noch vier Jahre. Der gemeine Wert beträgt 40.000 €.

Im Betrieb hatte sich seit der Gründung ein Firmenwert in Höhe von 90.000 € gebildet.

RR leistet eine Zahlung von 420.000 € auf das neu eröffnete Bankkonto der OHG.

► **Lösung:**

Handelsrechtlich stellen die Einbringung der Bar- und Sachwerte Einlagen des jeweiligen Gesellschafters dar, die im Falle der Bargründung mit dem Nominalwert und im Falle der Sachgründung mit dem Zeitwert (§ 255 Abs. 4 HGB) zu bewerten sind.

Die OHG hat deshalb das Grundstück und das Barvermögen in der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz wie folgt anzusetzen:

Bebautes Grundstück	100.000 €	Kapital MM	420.000 €
Gebäude	190.000 €	Kapital RR	420.000 €
Maschinen und BGA	40.000 €		
Firmenwert	90.000 €		
Bank	<u>420.000 €</u>		
Summe	840.000 €		<u>840.000 €</u>

Steuerrechtlich handelt es sich hinsichtlich der Bareinlage des RR um einen Fall der Bargründung. Die Bewertung erfolgt insoweit zwingend mit dem Nominalwert der Barleistung.

Bei der Sacheinlage des MM handelt es sich hingegen um die Einbringung eines Betriebs mit allen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in eine PersG gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten an den Einbringenden. Es liegt somit ein Fall des § 1 Abs. 3 Nr. 4 i. V. m. § 24 Abs. 1 UmwStG vor. Die M+R OHG hat nach § 24 Abs. 2 UmwStG ein Wahlrecht zum Ansatz mit dem Buchwert, gemeinen Wert oder Zwischenwert (Voraussetzungen der Nr. 1 und 2 sollen erfüllt sein).

Setzt die OHG in ihrer steuerlichen Eröffnungsbilanz zum 1.1.05 das eingebrachte BV mit den gemeinen Werten an, entspricht die steuerliche Eröffnungsbilanz der handelsrechtlichen:

Bebautes Grundstück	100.000 €	Kapital MM	420.000 €
Gebäude	190.000 €	Kapital RR	420.000 €
Maschinen und BGA	40.000 €		
Firmenwert	90.000 €		
Bank	<u>420.000 €</u>		
Summe	840.000 €		<u>840.000 €</u>

Ergänzungsbilanzen werden daher nicht erstellt.

Aus dem Ansatz der gemeinen Werte in der Eröffnungsbilanz der OHG ergeben sich die folgenden **Wirkungen**:

Bei der M+R OHG:

Der Betrieb des MM wurde im Wege der Einzelrechtsnachfolge in die M+R OHG eingebracht. Die eingebrachten WG gelten als durch die OHG angeschafft (§ 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 4 1. HS UmwStG).

Dies bedeutet, dass die AfA für die Maschinen und BGA neu zu ermitteln ist. Sie beträgt daher künftig (entsprechend der RND) jährlich (von 40.000 € =) 10.000 € (§ 7 Abs. 1 EStG).

Auch für das Gebäude ergibt sich eine neue AfA-Reihe. AfA-BMG ist der gemeine Wert im Zeitpunkt der Einbringung. Die Abschreibung beträgt daher jährlich (3 % von von 190.000 € =) 5.700 € (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG).

Der Firmenwert wurde von der OHG entgeltlich erworben und ist in der Steuerbilanz mit den AK zu bilanzieren (§ 5 Abs. 2 EStG). Die jährliche AfA beträgt 115 der AK, d. h. 6.000 € (§ 7 Abs. 1 S. 3 EStG).

Bei den eingebrachten WG laufen alle Besitzzeiten neu an.

Beim RR:

keine, da seine geleistete Zahlung (Einlage) seinem Kapitalkonto in der PersG gutgeschrieben wurde.



Beim Übertragenden MM:

MM hat durch die Einbringung seines EU in die PersG einen Veräußerungsgewinn i. S. d. § 16 EStG erzielt. Der Wert, mit dem das eingebrachte BV in der Bilanz der PersG angesetzt wird (stl. Kapitalkonto für MM), gilt für MM als Veräußerungspreis (§ 24 Abs. 3 UmwStG).

Ansatz des eingebrachten BV in der PersG	420.000 €	
./. Veräußerungskosten	0 €	
./. Kapitalkonto im EinzelU MM	270.000 €	
Veräußerungsgewinn	150.000 €	
davon laufender Gewinn (§ 24 Abs. 3 S. 3 UmwStG)	75.000 €	(= Anteil MM)

Dieser Gewinn ist bei MM auch gewst-pflichtig (Tz. 24.17 UmwStE).

Der restliche Veräußerungsgewinn ist nach § 34 EStG begünstigt = 75.000 € (= 50 %; Anteil, der „wirtschaftlich“ an B verkauft wurde).

3.4.5 Rechtsfolgen bei Buchwertfortführung



Bei Buchwertfortführung tritt die aufnehmende PersG hinsichtlich des eingebrachten Vermögens steuerlich in die Rechtsstellung des einbringenden Gesellschafters (sog. „Fußstapfentheorie“), d. h. insbesondere:

- gleiche AfA-Methode und gleiche AfA-Bemessungsgrundlage wie beim Rechtsvorgänger, u. U. weiterhin § 7 Abs. 2 EStG oder § 7 Abs. 5 EStG möglich;
- Aktivierungsverbot für die (vom Einbringenden) selbst geschaffenen immateriellen Wirtschaftsgüter;
- keine erneute Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG;
- Zusammenrechnung der Besitzzeiten, z. B. bei § 6b EStG;
- § 6 Abs. 2 und 2a EStG finden auf Wirtschaftsgüter, die vor der Einbringung angeschafft wurden, keine „erneute“ Anwendung. (Das bisher angewendete Verfahren – z. B. Ausweis Sammelposten – ist fortzuführen, BMF 1 § 6/28, Rn. 19.).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beispiel Einbringung § 24 BuWe – Fortführung mit § 6b – v12183

► Beispiel:

Will die M+R OHG aus dem vorgegangenen Beispiel für steuerliche Zwecke die bisherigen Buchwerte aus dem Einzelunternehmen fortführen, ergibt sich handelsrechtlich keine abweichende Lösung. Der Ansatz erfolgt in der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz gleichwohl mit den Zeitwerten. Der steuerrechtliche Buchwertansatz ergibt sich aus der Gesamthandsbilanz sowie den Ergänzungsbilanzen. Dabei werden die stillen Reserven weiterhin demjenigen Gesellschafter zugerechnet, bei dem sie entstanden sind. Dies geschieht dadurch, dass in der steuerlichen Gesamthandsbilanz in Übereinstimmung mit der Handelsbilanz die gemeinen Werte angesetzt werden und die Wertdifferenzen zum Buchwert in einer negativen Ergänzungsbilanz des Einbringenden (hier MM) ausgewiesen werden (sog. Bruttomethode).

Die OHG erstellt deshalb folgende Bilanzen:

Eröffnungsbilanz der OHG			
Bebautes Grundstück	100.000 €	Kapital MM	420.000 €
Gebäude	190.000 €	Kapital RR	420.000 €
Maschinen und BGA	40.000 €		
Firmenwert	90.000 €		
Bank	420.000 €		
Summe	840.000 €	Summe	840.000 €
+			
Ergänzungsbilanz MM			
Kapital	150.000 €	Grundstück	30.000 €
		Gebäude	20.000 €
		Maschinen und BGA	10.000 €
		Firmenwert	90.000 €
Summe	150.000 €	Summe	150.000 €

Für den steuerlichen Ansatz der WG ergibt sich damit:

	GHV-Ansatz	Ergänzungsbilanz	Summe = StB
Grundstück	100.000 €	- 30.000 €	70.000 €
Gebäude	190.000 €	- 20.000 €	170.000 €
Maschinen u. BGA	40.000 €	- 10.000 €	30.000 €
Firmenwert	90.000 €	- 90.000 €	0 €

Dies zeigt, dass zusammengerechnet (Ansatz in der Eröffnungsbilanz der OHG abzüglich Ansatz in der für MM aufgestellten negativen Ergänzungsbilanz) steuerlich die bisherigen Buchwerte des Einzelunternehmens fortgeführt werden. Insgesamt kommt es auch zu keinem Ausweis des selbstgeschaffenen Firmenwerts (§ 5 Abs. 2 EStG).



Aus dem Ansatz der Buchwerte in der Eröffnungsbilanz der OHG ergeben sich die folgenden **Wirkungen**:

Bei der M+R OHG:

Der Betrieb des MM wurde in die M+R OHG im Wege der Einzelrechtsnachfolge eingebracht. Da die OHG die bisherigen Buchwerte fortführt, tritt sie in die Rechtsposition des Einbringenden MM ein und führt die bisherige AfA fort (§ 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 1 UmwStG).

Dies bedeutet, dass die AfA für die Maschinen und BGA wie bisher jährlich $\frac{1}{6}$ der ursprünglichen AK (= 45.000 €) = 7.500 € beträgt (§ 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 1 UmwStG). Da jedoch in der Gesamthandsbilanz die gemeinen Werte angesetzt und abgeschrieben werden ($\frac{1}{4}$ von 40.000 € = 10.000 €), sind die sich ergebenden Differenzen zu den zulässigen Abschreibungen unter Berücksichtigung der Fußstapfentheorie (10.000 € - 7.500 € = 2.500 €) im Ergänzungskreis abzubilden:

	OHG-Bilanz	ErgBil MM	GESAMT = StB
AfA Maschinen und BGA	10.000 €	- 2.500 €	7.500 €

Auch beim Gebäude ist die bisherige AfA in Höhe von (3 % von 200.000 € =) 6.000 € fortzuführen. Da jedoch in der Gesamthandsbilanz die gemeinen Werte angesetzt und abgeschrieben werden (3 % von 190.000 € = 5.700 €), ergibt sich im Ergänzungskreis eine Mehrabschreibung in Höhe von (6.000 € - 5.700 € =) 300 €.

	OHG-Bilanz	ErgBil MM	GESAMT
AfA Gebäude	5.700 €	+ 300 €	6.000 €

Beim Firmenwert ist die Abschreibung der Gesamthandsbilanz dagegen in der Ergänzungsbilanz vollständig zu korrigieren, da der Firmenwert weiterhin als selbstgeschaffen gilt.

	OHG-Bilanz	ErgBil MM	GESAMT
AfA Firmenwert	6.000 €	- 6.000 €	0 €

Zum 31.12.05 ergibt sich somit die folgende Ergänzungsbilanz für MM:

Ergänzungsbilanz MM			
Kapital	141.800 €	Grundstück	30.000 €
		Gebäude	20.300 €
		Maschinen und BGA	7.500 €
		Firmenwert	84.000 €
Summe	141.800 €	Summe	141.800 €

Die Besitzzeiten laufen weiter, d. h., bei dem Grundstück ist die bisherige Besitzzeit des MM allen Gesellschaftern der OHG anzurechnen (§ 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 1 UmwStG). Dies hat zur Folge, dass bei einem Verkauf des Grundstücks z. B. im WJ 07 sowohl für MM als auch für RR die Sechs-Jahres-Frist des § 6b Abs. 4 Nr. 2 EStG erfüllt ist.

Für RR:

Die von ihm geleistete Einlage von 420.000 € wird zutreffend in voller Höhe seinem Kapitalkonto gutgeschrieben.

Für MM:

Veräußerungspreis:

a) Wertansatz des BV bei der OHG	420.000 €	
b) Ansatz in Ergänzungsbilanz MM	- 150.000 €	
Ansatz gesamt		270.000 €
▪ Veräußerungskosten		0 €
▪ Wert des BV = steuerliches Kapitalkonto MM im Einzelunternehmen		270.000 €
Veräußerungsgewinn i. S. § 24 Abs. 3 UmwStG i. V. m. § 16 EStG		0 €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung Nettomethode – v12184

3.4.6 Rechtsfolgen bei Zwischenwertansatz

Die Aufstockung hat bei allen Wirtschaftsgütern (einschließlich selbst geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter) gleichmäßig (d. h. mit einem einheitlichen Prozentsatz, der dem Anteil der stillen Reserven des betreffenden Wirtschaftsguts an den gesamten stillen Reserven entspricht) zu erfolgen (sog. Einheitstheorie, siehe Rn 24.03 UmwStE i. V. m. Rn. 20.18 UmwStE und Rn. 03.25 UmwStE).

Folgen für die aufnehmende PersG

§ 24 Abs. 4 UmwStG



§ 23 Abs. 1 und 3 UmwStG



§ 12 Abs. 3 UmwStG



Die aufgedeckten stillen Reserven erhöhen dabei die AfA-Bemessungsgrundlage und das AfA-Volumen.

Folgen für den Übertragenden (Einzelunternehmer)

§ 24 Abs. 3 UmwStG



In Höhe der aufgedeckten stillen Reserven erzielt der Einbringende einen weder nach § 16 noch nach § 34 EStG begünstigten Veräußerungsgewinn, der auch der Gewerbesteuer unterliegt.

Die Folgen des Zwischenwertansatzes für die aufnehmende PersG sind in § 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 1 und 3 UmwStG geregelt:

- Die aufnehmende PersG ist als Rechtsnachfolgerin des EU anzusehen. Dabei erhöhen die versteuerten stillen Reserven den bisherigen Buchwert (vergleichbar mit nachträglichen Anschaffungskosten).
- Die weiteren AfA bemessen sich nach den ursprünglichen Anschaffungskosten des Einbringenden zuzüglich der nachaktivierten Beträge (sogenannter Aufstockungsbetrag).



- Hinsichtlich der Abschreibungsmethode ist die PersG an die AfA-Methode des Einbringenden gebunden.
- Es findet eine Besitzzeitanrechnung statt, da in § 23 Abs. 1 UmwStG ausdrücklich auf § 4 Abs. 2 S. 3 UmwStG verwiesen wird.

► **Beispiel:**

Annahme: Die M+R OHG aus den vorangegangenen Beispielen will für steuerliche Zwecke die Wirtschaftsgüter des Einzelunternehmens mit 330.000 € ausweisen und daher nur 60.000 € stille Reserven aufdecken. Auch in diesem Fall ergibt sich handelsrechtlich keine abweichende Lösung. Der Ansatz erfolgt in der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz mit den Zeitwerten. Der steuerrechtliche Buchwertansatz ergibt sich aus der Gesamthandsbilanz sowie den Ergänzungsbilanzen. Dabei werden die stillen Reserven, soweit sie nicht durch Ansatz des Zwischenwerts aufgedeckt werden, weiterhin demjenigen Gesellschafter zugerechnet, bei dem sie entstanden sind. Dies geschieht dadurch, dass in der steuerlichen Gesamthandsbilanz in Übereinstimmung mit der Handelsbilanz die gemeinen Werte angesetzt werden und die nicht aufgedeckten stillen Reserven in einer negativen Ergänzungsbilanz des Einbringenden (hier MM) ausgewiesen werden.

Gesamte stille Reserven: 150.000 €, aufgedeckt werden 60.000 € = 40 %.

Eröffnungsbilanz der OHG

Bebautes Grundstück	100.000 €	Kapital MM	420.000 €
Gebäude	190.000 €	Kapital RR	420.000 €
Maschinen und BGA	40.000 €		
Firmenwert	90.000 €		
Bank	420.000 €		
Summe	840.000 €	Summe	840.000 €

In der Bilanz der OHG wurden damit die gesamten stillen Reserven aufgedeckt und das Kapitalkonto des MM mit 420.000 € ausgewiesen.

Da nur 40 % der stillen Reserven aufgedeckt werden sollen, sind 60 % der stillen Reserven nicht aufzudecken und folglich über die Ergänzungsbilanz zu neutralisieren. In der Ergänzungsbilanz muss für MM ein Minderkapital von (60 % von 150.000 € =) 90.000 € ausgewiesen werden, damit insgesamt ein Kapitalausweis von (420.000 € - 90.000 € =) 330.000 € erfolgt.

Ergänzungsbilanz MM

Kapital	90.000 €	Grundstück	18.000 €
		Gebäude	12.000 €
		Maschinen und BGA	6.000 €
		Firmenwert	54.000 €
Summe	90.000 €	Summe	90.000 €

*Aus dem Ansatz der Zwischenwerte in der Eröffnungsbilanz der OHG ergeben sich die folgenden **Folgewirkungen**:*

Bei der M+R OHG:

Die aufgedeckten stillen Reserven erhöhen nach § 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 3 UmwStG die bisherige AfA-BMG, während die AfA-Methode unverändert bleibt.

Bei den Maschinen und BGA ergibt sich daher folgende steuerliche AfA-BMG 45.000 € + 4.000 € = 49.000 €. Die steuerlich zutreffende AfA beträgt daher 49.000 € × 1/6 = 8.167 € jährlich.

Die steuerliche AfA-BMG für das Gebäude beträgt (200.000 € + 8.000 € =) 208.000 €. Die steuerlich zutreffende AfA beträgt daher (208.000 € × 3 % =) 6.240 €.

Die steuerliche AfA für den Firmenwert beträgt 90.000 € × 40 % = 36.000 € × 1/15 = 2.400 € p. a.

Die Besitzzeiten werden zusammengerechnet (§ 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 1 UmwStG).

Die AfA ermittelt sich wie folgt:

	OHG-Bilanz	ErgBil MM	GESAMT
Maschinen und BGA	10.000 €	- 1.833 €	8.167 €
Gebäude	5.700 €	+ 540 €	6.240 €
Firmenwert	6.000 €	- 3.600 €	2.400 €

Bei der Gewinnverteilung ergibt sich danach für **RR** Folgendes:

	OHG-Bilanz	ErgBil RR	GESAMT
Anteil RR bei Maschinen und BGA	5.000 €	0 €	5.000 €
Anteil RR bei Gebäude	2.850 €	0 €	2.850 €
Anteil RR bei Firmenwert	3.000 €	0 €	3.000 €

Zur Verdeutlichung: RR hat wirtschaftlich $\frac{1}{2}$ der Maschinen und BGA für 20.000 € erworben, so dass bei ihm eine AfA von $\frac{1}{4} = 5.000$ € zu berücksichtigen ist. Dieses Ergebnis wird erreicht: AfA in OHG: $40.000 \text{ €} \times \frac{1}{4} = 10.000 \text{ €}$, davon $\frac{1}{2} = 5.000 \text{ €}$.

Hierdurch zeigt sich, dass bei RR jeweils diejenige AfA berücksichtigt wird, die auf seine AK, d. h. $\frac{1}{2}$ der gemeinen Werte, entfällt. Dieses Ergebnis ist sachgerecht und entspricht den wirtschaftlichen Gegebenheiten.

	GESAMT	OHG-Bilanz	Anteil RR	Anteil MM
AfA Maschinen und BGA	8.167 €	10.000 €	5.000 €	3.167 €
AfA Gebäude	6.240 €	5.700 €	2.850 €	3.390 €
AfA Firmenwert	2.400 €	6.000 €	3.000 €	- 600 €

Da die steuerlich zutreffende AfA bei den Maschinen und den BGA insgesamt 8.167 €, beim Gebäude 6.240 € und beim Firmenwert 2.400 € beträgt und bei RR 5.000 €, 2.850 € und 3.000 € berücksichtigt werden, sind die Differenzbeträge über die für MM zu erstellende Ergänzungsbilanz zu korrigieren:

Ergänzungsbilanz MM			
Kapital	85.107 €	Grundstück	18.000 €
		Gebäude	12.540 €
		Maschinen und BGA	4.167 €
		Firmenwert	50.400 €
Summe	85.107 €	Summe	85.107 €

Für MM:

Veräußerungspreis:

a) Wertansatz des BV bei der OHG	420.000 €
b) Ansatz in Ergänzungsbilanz MM	- 90.000 €
Ansatz gesamt	330.000 €
./. Veräußerungskosten	0 €
./. Wertansatz des BV = steuerliches Kapitalkonto MM im Einzelunternehmen	270.000 €
Veräußerungsgewinn i. S. § 24 Abs. 3 UmwStG	60.000 €

Dieser ist nicht begünstigt, sondern als laufender, auch gewerbesteuerpflichtiger Gewinn zu versteuern (§ 24 Abs. 3 S. 2 UmwStG, Tz. 24.17 UmwStE).



3.4.7 Ermittlung des Gewinns aus der Einbringung (Veräußerungsgewinn)

Der Wert, mit dem das eingebrachte BV in der Gesamthandsbilanz der aufnehmenden PersG einschl. der positiven und negativen Ergänzungsbilanzen sowie ggf. der Sonderbilanzen der Gesellschafter angesetzt worden ist, gilt gem. § 24 Abs. 3 S. 1 UmwStG als Veräußerungspreis für den Einbringenden.

Ein derartiger Veräußerungsgewinn entsteht, wenn und soweit die WG in der Bilanz der PersG (inkl. Ergänzungs- und Sonderbilanzen) mit einem höheren Wert ausgewiesen werden als in der Schlussbilanz des Einbringenden.

Veräußerungspreis (gemeiner Wert)

./. Kosten der Einbringung, die der Einbringende zu tragen hat

./. BuWe der eingebrachten WG zum (ggf. rückbezogenen) Einbringungstichtag

= Veräußerungsgewinn

./. ggf. Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG

= steuerpflichtiger Gewinn aus der Einbringung des Betriebs, Teilbetriebs, Mitunternehmeranteils

Teil dieses Gewinns sind auch Entnahmegewinne aus der Zurückbehaltung von WG (nicht wesentliche Betriebsgrundlagen) und Gewinnzuschläge aus der einbringungsbedingten Auflösung von Rücklagen (z. B. § 6b EStG).

§ 3 Nr. 40b EStG sowie § 3c Abs. 2 EStG sind, soweit der Gewinn aus der Einbringung auf Anteile an KapGes entfällt, anzuwenden. Die Tarifiermäßigung des § 34 EStG ist für den Teil des Veräußerungsgewinns ausgeschlossen, auf den das Teileinkünfteverfahren anzuwenden ist.

3.4.8 Tarifiermäßigung

■ Ansatz der Buchwerte

Bei der BW-Fortführung entsteht kein Veräußerungsgewinn. Werden WG, die nicht zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören, zurückbehalten und in das PV des Einbringenden überführt, gelten hierfür die allgemeinen Grundsätze, d. h., es wird hierdurch ein laufender Gewinn realisiert, der nicht steuerbegünstigt ist (vgl. BFH 29.10.1987, IV R 93/85, BStBl 1988 II, S. 374).

■ Ansatz eines Zwischenwerts

Der Einbringungsgewinn ist ein laufender Gewinn. § 24 Abs. 3 S. 2 UmwStG erklärt § 16 EStG und § 34 EStG ausdrücklich nur dann für anwendbar, wenn das eingebrachte BV mit dem gemeinen Wert angesetzt wird (Tz. 24.15 UmwStE).

■ Ansatz des gemeinen Werts

Auf einen bei der Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder MU-Anteils in eine PersG entstehenden VG ist gem. § 24 Abs. 3 S. 2 UmwStG ein besonderer Steuersatz bei der ESt nur dann anzuwenden, wenn das eingebrachte BV in der Bilanz der PersG (einschließlich Sonder- und Ergänzungsbilanzen) mit dem gemeinen Wert (inkl. Firmen- bzw. Geschäftswert) angesetzt wird.

Die Tarifvergünstigung umfasst nach allgemeinen Grundsätzen auch den Gewinn aus der Zurückbehaltung nicht wesentlicher Grundlagen, weil durch den Ansatz der gemeinen Werte eine zusammengeballte Aufdeckung der stillen Reserven vorliegt und die durch die Zurückbehaltung ausgelöste Aufdeckung der stillen Reserven (Entnahmegewinn) in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Einbringung steht.

Die Anwendung der Tarifvergünstigung gem. § 34 EStG und die Gewährung des Freibetrags gem. § 16 Abs. 4 EStG sind ausgeschlossen,

- wenn Gegenstand der Einbringung ein Teil eines Mitunternehmeranteils ist,
- wenn für einen Teil des Einbringungsgewinns eine gewinnmindernde Rücklage nach § 6b EStG gebildet worden ist (nur Ausschluss der Anwendung des § 34 EStG),
- soweit in dem Einbringungsgewinn steuerpflichtige Teile enthalten sind, die teilweise nach § 3 Nr. 40 EStG steuerbefreit sind (§ 24 Abs. 3 S. 2 HS 2 UmwStG),
- soweit der Einbringungsgewinn als laufender Gewinn fingiert wird,
- soweit bei einem Ansatz des gemeinen Werts ein Verkauf „an sich selbst erfolgt“ (§ 24 Abs. 3 S. 3 UmwStG i. V. m. § 16 Abs. 2 S. 3 EStG).

Einbringungsgewinne, die als laufende Gewinne zu behandeln sind, sind gewerbesteuerpflichtig (Rn. 24.17 UmwStE).

Über die Gewährung des FB gem. § 16 Abs. 4 EStG wird bei der Veranlagung zur ESt entschieden.

3.4.9 Zeitpunkt der Einbringung

Der Einbringungsstichtag (=steuerlicher Übertragungsstichtag) definiert den Zeitpunkt, an dem die Übertragung des BV i. S. d § 24 Abs. 1 UmwStG steuerlich wirksam wird und die Rechtsfolgen für den Einbringenden und die aufnehmende PersG eintreten.

Auf den Zeitpunkt der Sacheinlage

- ist das Bewertungswahlrecht nach § 24 Abs. 2 UmwStG zu beziehen,
- entsteht der Einbringungsgewinn (= VZ der Versteuerung),
- entsteht ggf. ein Einbringungsfolgegewinn bei der aufnehmenden PersG durch die Vereinigung von in unterschiedlicher Höhe bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten oder durch die bei Vermögensübergang begründeten Auflösung von Rückstellungen,
- wird der Einbringende MU der aufnehmenden PersG und
- hat eine durch die Einbringung neu gegründete PersG die Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Ab dem Einbringungsstichtag wird das eingebrachte Betriebsvermögen nicht mehr dem Einbringenden zugerechnet, sondern wird bei der PersG erfasst. Der Einbringende nimmt an der Gewinnverteilung und Gewinnzuweisung der Übernehmerin teil, deren Wirtschaftsjahr bei der Neugründung der PersG mit dem Einbringungsstichtag beginnt.

Erfolgt die Übertragung im Wege der Einzelrechtsnachfolge, wird die Sacheinlage gem. § 24 Abs. 1 UmwStG mit der Übertragung des Eigentums der einzelnen WG des BV auf die übernehmende PersG wirksam.

Der maßgebende Stichtag der Einbringung wird durch den Abschluss des Einbringungsvertrags oder den im Einbringungsvertrag genannten Übergabetag festgelegt.

Die für Einbringungen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zugelassene steuerliche **Rückwirkung** ist bei Einbringungen im Wege der Einzelrechtsnachfolge nicht möglich (§ 24 Abs. 4 UmwStG, Rn. 24.06 UmwStE).

Bei Einbringungen i. S. d § 24 Abs. 1 UmwStG im Wege der Verschmelzung und Spaltung kann die Vermögensübertragung gem. § 24 Abs. 4 UmwStG um bis zu acht Monate zurückbezogen werden (Rn. 24.06 UmwStE). Maßgebend ist die Anmeldung der Umwandlung zur Eintragung ins Handelsregister.

Für Zwecke der ESt, KSt und GewSt wird der Vermögensübergang auf die übernehmende PersG zum steuerlichen Übertragungsstichtag rückbezogen, d. h. sämtliche steuerliche Folgen treten zu diesem – früheren – Zeitpunkt ein.



Die Vermögensübertragung wird auf den Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags zurückbezogen.

Die Rückbeziehung gilt nicht für die USt, GrESt, InvZul und die ErbSt/SchenkSt.

Rechtsfolgen der Einbringung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge

- **für den Einbringenden**

Mit Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags wird das eingebrachte BV dem Einbringenden für Zwecke der ESt, KSt und GewSt letztmals zugerechnet.

Ab diesem Zeitpunkt wird der Einbringende Mitunternehmer bzw. wird seine bereits bestehende MU-Stellung erweitert.

Werden der PersG WG zur Nutzung überlassen, gehören diese ab dem Einbringungsstichtag zum Sonder-BV des Einbringenden bei der übernehmenden PersG.

- **für die PersG**

Wegen der Rückwirkung wird der durch den Einbringenden tatsächlich verwirklichte Sachverhalt im Rückbezugszeitraum bereits der aufnehmenden PersG zugerechnet.

Bei der Einbringung des Betriebs werden daher Vertragsbeziehungen (z. B. Anstellungsverträge, Miet- und Pachtverträge, Darlehensverträge) zwischen der PersG und dem Mitunternehmer mit Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags nach den Grundsätzen der Gewinnermittlung der aufnehmenden PersG beurteilt.

3.4.10 Veräußerung von unter dem gemeinen Wert eingebrachten Anteilen an einer Körperschaft durch die aufnehmende PersG innerhalb von sieben Jahren nach der Einbringung

Werden Anteile an Körperschaften von einem Einbringenden, bei dem der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile im Einbringungszeitpunkt nicht nach § 8b Abs. 2 KStG steuerfrei gewesen wäre, nach § 24 Abs. 1 UmwStG zu Buch- oder Zwischenwerten in eine PersG eingebracht **und** werden die eingebrachten Anteile innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt (aus dieser PersG) veräußert, ist § 24 Abs. 5 UmwStG anzuwenden.

Die eingebrachten Anteile an der KapG gelten insoweit als sperrfristbehaftete Anteile. Der Veräußerung dieser sperrfristbehafteten Anteile ist deren Weiterübertragung durch die in § 22 Abs. 1 S. 6 Nr. 1–5 UmwStG genannten Vorgänge gleichgestellt (Rn. 24.18 und 24.26 UmwStE).

Die Veräußerung der sperrfristbehafteten Anteile oder deren Weiterübertragung durch einen Vorgang i. S. d. § 22 Abs. 1 S. 6 Nr. 1–5 UmwStG lösen grundsätzlich die rückwirkende Besteuerung eines Einbringungsgewinns beim Einbringenden (Gesellschafter) im Einbringungszeitpunkt aus, der dann dem Teileinkünfteverfahren unterliegt.

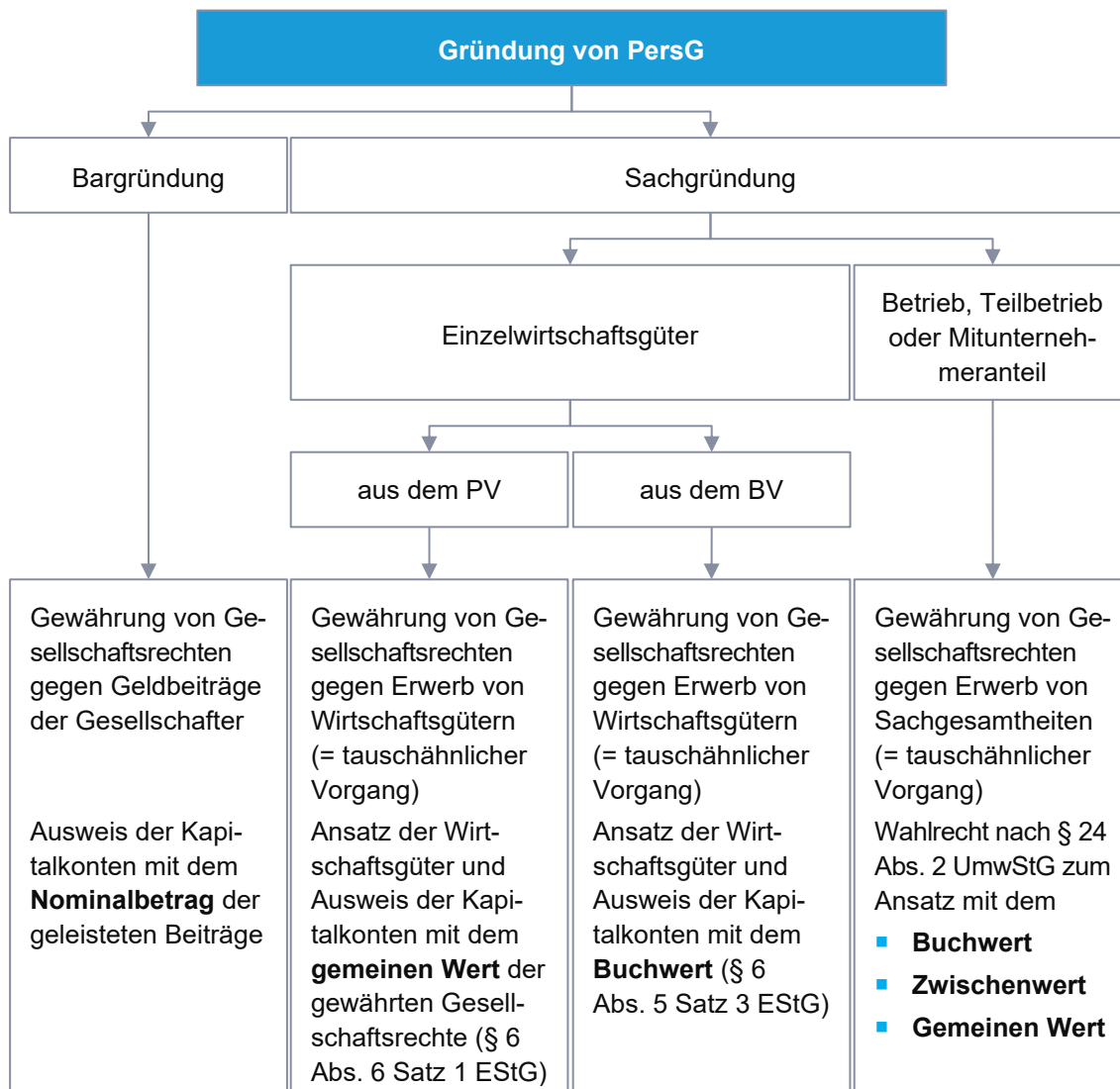
Die Veräußerung der Anteile und die gleichgestellten Vorgänge gelten dabei als rückwirkendes Ereignis i. S. d. § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO (Rn. 24.19 UmwStE), sodass der/die Steuerbescheid(e) des Veranlagungszeitraumes des steuerlichen Übertragungsstichtages geändert werden können.

Zu einem Einbringungsgewinn kommt es nur dann, wenn beim Einbringenden der Gewinn aus der Veräußerung der sperrfristbehafteten Anteile im Einbringungszeitpunkt nicht nach § 8b KStG steuerfrei gewesen wäre (→ i.d.R. also natürliche Personen; Rn. 24.21 und 24.24 UmwStE).

Auf den Einbringungsgewinn i. S. § 24 Abs. 5 UmwStG sind die Regelungen des Teileinkünfteverfahrens anzuwenden (Rn. 24.22 UmwStE).

Zur Nachweispflicht (§ 22 Abs. 3 UmwStG) in derartigen Einbringungsfällen siehe Tz. 24.29 UmwStE.

3.5 Zusammenfassende Übersicht



3.6 Sonderfall: Einbringung mit Zuzahlung in das Privatvermögen des Einzelunternehmers

Bringt ein Einzelunternehmer im Rahmen der Gründung einer PersG sein Einzelunternehmen in vollem Umfang in die neugegründete PersG ein und erhält er neben den Gesellschaftsanteilen noch Zahlungen in sein Privatvermögen, ist davon auszugehen, dass

- der Einbringende Eigentumsanteile an den Wirtschaftsgütern des Betriebs (Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils) veräußert und
- anschließend die ihm verbliebenen Eigentumsanteile für eigene Rechnung und die veräußerten Eigentumsanteile für Rechnung des zuzahlenden Gesellschafters in das Betriebsvermögen der PersG einbringt (vgl. BFH 18.10.1999, GrS 2/98, BStBl 2000 II S. 123).

Eine Zuzahlung ins Privatvermögen liegt auch vor, wenn mit ihr eine zugunsten des Einbringenden begründete Verbindlichkeit der Gesellschaft getilgt wird oder durch die Einbringung private Verbindlichkeiten abgegolten werden.

Diese Grundsätze gelten wegen der wirtschaftlichen Vergleichbarkeit auch dann, wenn die Zuzahlung zunächst in das Betriebsvermögen der PersG gelangt, aber zeitnah entnommen wird.



Rechtsfolgen:

Die Veräußerung der Anteile an den Wirtschaftsgütern gehört noch zu den Geschäftsvorfällen des einzubringenden Betriebs. Der dabei erzielte Veräußerungserlös wird bereits vor der Einbringung aus dem Betriebsvermögen dieses Betriebs entnommen und ist daher grundsätzlich ein laufender Gewinn. Er kann nicht durch Erstellung einer negativen Ergänzungsbilanz vermieden werden.

Die anschließende Einbringung des Betriebs durch den bisherigen Einzelunternehmer, zum Teil auf eigene Rechnung und zum Teil auf Rechnung des zuzahlenden Gesellschafters, stellt insgesamt die Einbringung eines Betriebs im Sinne des § 24 Abs. 1 UmwStG dar. Die neugegründete PersG hat somit ein Wahlrecht, das übernommene Betriebsvermögen mit dem Buchwert, gemeinen Wert oder Zwischenwert anzusetzen (§ 24 Abs. 2 UmwStG). Wegen der zuvor erfolgten Veräußerung von Anteilen an den Wirtschaftsgütern des Einzelunternehmens und der damit verbundenen Aufdeckung der anteiligen stillen Reserven, entspricht der Buchwert des veräußerten Anteils jedoch dem gemeinen Wert.

Wählt die aufnehmende Gesellschaft den Buchwertansatz, unterbleibt lediglich die Aufdeckung der stillen Reserven für den nicht an den zuzahlenden Gesellschafter veräußerten Anteil des Betriebsvermögens.

► Beispiel:

Die Bilanz des Einzelunternehmers S hat zum 31.12.05 folgendes Aussehen:

Bebautes Grundstück	160.000	Verbindlichkeiten	80.000
Gebäude	180.000	Kapital	400.000
Maschinen und BGA	140.000		
Summe	480.000	Summe	480.000

In den bilanzierten Wirtschaftsgütern ruhen stille Reserven i. H. v. 120.000. Sie verteilen sich zur Hälfte auf den Grund und Boden, zur anderen Hälfte auf das Gebäude. Zum 1.1.06 nimmt S den T gegen Zahlung einer Summe i. H. v. 300.000 € in sein Unternehmen auf. Die Zahlung erfolgt ins Privatvermögen des S; an der so gegründeten ST-OHG sind die Gesellschafter anschließend zu je ½ beteiligt.

► Lösung:

Die Aufnahme von T in das Einzelunternehmen von S führt zur Gründung einer PersG.

Handelsrechtlich stellt die Übertragung des Vermögens des Einzelunternehmens in die neugegründete OHG eine Sachgründung dar, die mit dem Zeitwert (§ 255 Abs. 4 HGB) zu bewerten ist. Die Zahlung von T wird hingegen nicht Vermögen der OHG und ist daher in der Eröffnungsbilanz unbeachtlich. Die OHG hat deshalb folgende handelsrechtliche Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Eröffnungsbilanz ST-OHG

Bebautes Grundstück	220.000	Verbindlichkeiten	80.000
Gebäude	240.000	Kapital S	300.000
Maschinen und BGA	140.000	Kapital T	300.000
Firmenwert	80.000		

Steuerrechtlich stellt die Aufnahme einer weiteren Person in ein Einzelunternehmen zur Weiterführung im Rahmen einer Mitunternehmerschaft einen Anwendungsfall des § 24 UmwStG dar, d. h. es bestehen Wahlrechte der aufnehmenden Gesellschaft, die Werte des Einzelunternehmens zu Buchwerten, gemeinen Werten oder Zwischenwerten fortzuführen, wenn das Besteuerungsrecht nicht eingeschränkt oder aufgehoben wird.

Da S jedoch die Zahlung von T in sein Privatvermögen erhält, hat er insoweit zunächst sein hälftiges Einzelunternehmen veräußert; d. h. jedes WG hälftig weiterveräußert. Im vorliegenden Fall veräußert S:

sein hälftiges Kapitalkonto		200.000 €
sowie die anteiligen stillen Reserven	G+B	30.000 €
	Gebäude	30.000 €
	Firmenwert	40.000 €
		<u>300.000 €</u>

Aus der Veräußerung erzielt S einen laufenden, nicht nach § 16 Abs. 4, 34 EStG begünstigten Gewinn in seinem Einzelunternehmen (Rn. 24.10 UmwStE):

Veräußerungspreis	300.000 €
./. hälftiges Kapitalkonto	<u>200.000 €</u>
= Veräußerungsgewinn	100.000 €

Der erzielte Gewinn i. H. v. 100.000 € gilt als entnommen.

Anschließend wird das Betriebsvermögen des Einzelunternehmens von S zum Teil auf eigene Rechnung und hinsichtlich des veräußerten Teils auf Rechnung des T in die neu gegründete OHG eingebracht. Durch das Wahlrecht nach § 24 Abs. 2 UmwStG kann somit nur die Aufdeckung der stillen Reserven des von S auf eigene Rechnung eingebrachten Teils vermieden werden. Dies kann durch die sog. Bruttomethode dargestellt werden. In der steuerlichen Gesamthandsbilanz werden dabei die gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter angesetzt. Soweit stille Reserven des Einzelunternehmens nicht aufgedeckt werden, erfolgt der Ausweis in einer negativen Ergänzungsbilanz des einbringenden Gesellschafters S. Bei Einbuchung ins Einzelunternehmen hätte die Einbringungsbilanz folgendes Aussehen:

Einbringungsbilanz S			
Bebautes Grundstück	220.000	Verbindlichkeiten	80.000
Gebäude	240.000	Kapital S	300.000
Maschinen und BGA	140.000	Kapital T	300.000
Firmenwert	80.000		
	<u>680.000</u>		<u>680.000</u>

Zuzüglich einer Ergänzungsbilanz S			
Kapital	100.000	Bebautes Grundstück	30.000
		Gebäude	30.000
		Firmenwert	40.000
	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>

Setzt die aufnehmende PersG das eingebrachte Betriebsvermögen (hier: Einzelunternehmen) mit den gemeinen Werten an, liegt insgesamt ein begünstigter Veräußerungsgewinn vor, da alle stillen Reserven aufgedeckt werden. Dieser ist beim Einbringenden insoweit als laufender Gewinn zu versteuern, als die Veräußerung „an sich selbst“ erfolgt (Rn. 24.12 UmwStE).

Erst im nächsten Schritt wird der Betrieb so in die PersG eingebracht, wie er sich nach der Entnahme des Veräußerungserlöses darstellt.



3.7 Sonderfall: Einbringung eines Einzelunternehmens mit sonstiger Zuzahlung neben den Gesellschaftsrechten

Für die Buchwertfortführung bestimmt § 24 Abs. 2 Satz 2 UmwStG, dass bei sonstigen Gegenleistungen die neben den Gesellschaftsrechten gewährt werden, diese der Höhe nach begrenzt sind. Im UmwStG sind hierzu auch Beispiele zur Bestimmung schädlicher Gegenleistung enthalten; vgl. Sie dazu auch Rn. 24.07 i.V.m. Rn. 20.19a ff. UmwStG.

► Beispiel:

Die Bilanz des Einzelunternehmers X hat zum 31.12.05 folgendes Aussehen:

Grundstück	80.000	Verbindlichkeiten	150.000
anderes Aktiva	120.000	Kapital	50.000
Summe	200.000	Summe	200.000

In den bilanzierten Wirtschaftsgütern ruhen stille Reserven i. H. v. 350.000. Sie verteilen sich auf das Grundstück mit 140.000 € und mit dem Rest auf einen selbst geschaffenen Firmenwert mit 210.000 €.

Zum 1.1.06 nimmt X den Y gegen Zahlung einer Summe i. H. v. 300.000 € in sein Unternehmen auf. Die Zahlung erfolgt in das Vermögen der so gegründeten XY-OHG an der die Gesellschafter anschließend zu je ½ beteiligt sind. Für den Wertausgleich der überschüssigen Einlage des X erhält dieser neben den Gesellschaftsrechten noch eine Darlehensforderung mit 100.000 € ggü. der OHG.

► Lösung:

Die Aufnahme von Y in das Einzelunternehmen von X führt zur Gründung einer PersG.

Handelsrechtlich stellt die Übertragung des Vermögens des Einzelunternehmens in die neugegründete OHG eine Sachgründung dar, die mit dem Zeitwert (§ 255 Abs. 4 HGB) zu bewerten ist. Die OHG hat deshalb folgende handelsrechtliche Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Eröffnungsbilanz XY-OHG

Grundstück	220.000	Verbindlichkeiten	150.000
anderes Aktiva	120.000	Kapital X	300.000
Firmenwert	210.000	Kapital Y	300.000
Finanzkonten	300.000	Darlehen ggü. X	100.000
	850.000		850.000

Steuerrechtlich stellt die Aufnahme einer weiteren Person in ein Einzelunternehmen zur Weiterführung im Rahmen einer Mitunternehmerschaft einen Anwendungsfall des § 24 UmwStG dar, d. h. es bestehen Wahlrechte der aufnehmenden Gesellschaft, die Werte des Einzelunternehmens zu Buchwerten, gemeinen Werten oder Zwischenwerten fortzuführen, wenn das Besteuerungsrecht nicht eingeschränkt oder aufgehoben wird UND die Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG erfüllt sind:

Da X neben den Gesellschaftsrechten noch eine Geldforderung ggü. der OHG erhält (= sonstige Gegenleistung), ist zu prüfen inwieweit diese als schädlich für den Buchwertansatz anzusehen ist. Hierbei lässt das UmwStG in § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG zwei Alternativen, sogenannte Meistbegünstigung, zu.

In Buchstabe a) eine relative Grenze mit 25 % des eingebrachten Betriebsvermögens (25 % des Buchwertes = Kapital) = 12.500 € als Wert einer unschädlichen Gegenleistung, sodass $100.000 - 12.500 = 87.500$ € als **schädlich** anzusehen sind.

In Buchstabe b) eine absolute Grenze von 500.000 €, höchstens aber den Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens als Wert einer unschädlichen Gegenleistung.



Da der Buchwert mit 50.000 € geringer als 500.000 € ausfällt, bildet dieser die Obergrenze. Da in Variante b) der Wert der schädlichen Gegenleistung geringer ausfällt, dies bei der Rechtsfolge für den Einbringenden sich günstiger gestaltet, ergibt sich letztendlich ein Wert der **schädlichen** Gegenleistung von $100.000 - 50.000 = 50.000$ €.

Insoweit also eine **schädliche** Gegenleistung (hier 50.000 €) vorliegt, ist ein Buchwertansatz nicht möglich.

Der Buchwert kann nur fortgeführt werden im Verhältnis:

Gesamtwert des Unternehmens - Wert der schädlichen Gegenleistung	$400.000 - 50.000$	= 87,5 %
Gesamtwert des Unternehmens	400.000	

in absoluten Zahlen heißt das: Buchwert 50.000 x 87,5 % =	43.750
zzgl. des Wertes der schädlichen Gegenleistung	<u>+ 50.000</u>
= Mindestansatz nach § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2b) UmwStG	93.750

Aber: nach § 24 Abs. 2 Satz 4 UmwStG ergibt sich

ein Mindestansatz mit dem gemeinen Wert der sonst. Gegenleistung von 100.000

Somit ist das Betriebsvermögen in der Steuer-Eröffnungsbilanz mindestens mit 100.000 € bei Zugang zu bewerten; eine Aufstockung des Buchwertes (= 50.000 €) muss um mindestens 50.000 € erfolgen. Somit sind von allen stillen Reserven = 350.000 € = $\frac{1}{7}$ = 50.000 € aufzudecken. Die Aufstockung erfolgt hierbei gleichmäßig aus einer jeden stillen Reserve.

	BuWe	+ $\frac{1}{7}$ der stillen Reserven	= Zwischenwert
beim Grundstück	80.000	+ 20.000	100.000
beim Firmenwert	0	+ 30.000	30.000

Wenn im steuerlichen Gesamthandsvermögen unverändert die gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter mit 400.000 € ausgewiesen werden, können nun in einer Ergänzung für X nicht mehr sämtliche stillen Reserven von 350.000 €, sondern nur noch 300.000 € ($\frac{6}{7}$) abgestockt werden!

Eröffnungsbilanz XY-OHG

Grundstück	220.000	Verbindlichkeiten	150.000
anderes Aktiva	120.000	Kapital X	300.000
Firmenwert	210.000	Kapital Y	300.000
		Darlehen ggü. X	100.000
Finanzkonten	300.000		
	850.000		850.000

Zuzüglich einer Ergänzungsbilanz X

Kapital	300.000	Grundstück ($\frac{6}{7}$ v. 140')	120.000
		Firmenwert ($\frac{6}{7}$ v. 210')	180.000
	<u>300.000</u>		<u>300.000</u>



Außerdem stellt die Darlehensforderung ggü. X bei ihm notwendiges Sonder-Betriebsvermögen i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 2. HS EStG dar.

Zuzüglich einer Sonderbilanz X

<i>Darlehensforderung gg OHG</i>	<i>100.000</i>	<i>Kapital</i>	<i>100.000</i>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Aus dem Ansatz der Zwischenwerte in der Eröffnungsbilanz der OHG ergeben sich die folgenden Wirkungen:

Bei der XY-OHG:

Die aufgedeckten stillen Reserven erhöhen nach § 24 Abs. 4 UmwStG i. V. m. § 23 Abs. 3 UmwStG die bisherige AfA-BMG, während die AfA-Methode unverändert bleibt.

Für X:

Veräußerungspreis:

<i>Wertansatz des BV bei der OHG (Kapital X im GHV)</i>	<i>300.000 €</i>	
<i>Ansatz in Ergänzungsbilanz X (Kapital)</i>	<i>- 300.000 €</i>	
<i>Ansatz BV in Sonderbilanz des X</i>	<i>+ 100.000 €</i>	
<i>Ansatz gesamt</i>		<i>100.000 €</i>
<i>./. Veräußerungskosten</i>		<i>0 €</i>
<i>./. steuerliches Kapitalkonto X im Einzelunternehmen</i>		<i>50.000 €</i>
<i>Veräußerungsgewinn i. S. § 24 Abs. 3 UmwStG</i>		<i>50.000 €</i>

Dieser ist nicht begünstigt, sondern als laufender, auch gewerbesteuerpflichtiger Gewinn zu versteuern (§ 24 Abs. 3 S. 2 UmwStG, Rn. 24.17 UmwStE).

3.8 Sonderfall: Unentgeltliche Aufnahme in ein Einzelunternehmen

Auch bei der unentgeltlichen Aufnahme einer Person in ein bestehendes Einzelunternehmen wird im Ergebnis eine zweigliedrige PersG gegründet. Dabei bringt der bisherige Einzelunternehmer sein Unternehmen teils für eigene Rechnung und teils für Rechnung der hinzutretenden Person, die hierfür kein Entgelt zu leisten hat, in die PersG ein. Auf diesen Vorgang sind daher die Vorschriften des § 6 Abs. 3 EStG und des § 24 UmwStG nebeneinander anwendbar (BFH, Urteil vom 18. September 2013, BStBl 2016 II, 639).

Soweit der bisherige Einzelunternehmer seinen Betrieb für eigene Rechnung einbringt, liegen die Voraussetzungen des § 24 UmwStG vor. Die aufnehmende PersG hat somit ein Wahlrecht zum Ansatz mit dem Buchwert, gemeinen Wert oder Zwischenwert (§ 24 Abs. 2 UmwStG).

Soweit er die Einbringung hingegen für Rechnung der hinzutretenden Person vornimmt, sind hingegen zwingend die (anteiligen) in den Buchwerten des eingebrachten Betriebsvermögens enthaltenen stillen Reserven gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG fortzuführen. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich bei der hinzutretenden Person um eine natürliche Person handelt. (Rn. 01.47 letzter Absatz UmwStE).

Sofern die aufnehmende PersG auch für den auf eigene Rechnung des bisherigen Einzelunternehmers eingebrachten Teil des Betriebsvermögens den Buchwertansatz wählt, kommt es beim bisherigen Einzelunternehmer somit nicht zu einer (auch nicht anteiligen) Gewinnrealisierung. Die neu gegründete PersG hat in diesem Fall ihrerseits zwingend die Buchwerte des Einzelunternehmens fortzuführen. Sie tritt in die steuerliche Rechtsstellung des Einzelunternehmens ein und führt u. a. die dort begonnenen Abschreibungen und gebildeten Rücklagen fort. Es erfolgt somit lediglich eine anteilige Umbuchung vom Kapitalkonto des bisherigen Einzelunternehmers auf das Kapitalkonto der aufgenommenen Person. Hierdurch kommt es im Ergebnis zu einer anteiligen Verlagerung der in den Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven.

Die Vorschrift des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG setzt voraus, dass der bisherige Einzelunternehmer Anteile an allen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen auf die hinzutretende Person überträgt.

Unschädlich ist es aber nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG, wenn der bisherige Einzelunternehmer funktional wesentliche Wirtschaftsgüter in seinem Eigentum zurückbehält, diese der neu gegründeten Gesellschaft jedoch (entgeltlich oder unentgeltlich) zur Nutzung überlässt, so dass sie Sonderbetriebsvermögen bei der entstandenen Mitunternehmerschaft werden (BMF-Schreibens vom 20.11.2019, BStBl I 1291, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/18, Rn 36 zur unentgeltlichen Aufnahme i.V.m. Rn 20 und 26 (BMF 1 § 6/18).

Die übertragenen Anteile an den Wirtschaftsgütern unterliegen in diesem Fall jedoch beim Rechtsnachfolger einer 5-jährigen Sperrfrist, bei deren Verletzung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Aufnahme die Teilwerte anzusetzen sind.

► **Übungsfall:**

Die Steuerbilanz des Einzelunternehmers V hat zum 31.12.05 folgendes Aussehen:

Bebaute Grundstücke	150.000	Kapital	360.000
Gebäude	120.000	Verbindlichkeiten	150.000
Sonstige Aktiva	240.000		

Der Wert des Einzelunternehmens beträgt 500.000 €. Stille Reserven sind in Höhe von 20.000 € im Grund und Boden und in Höhe von 30.000 € im Gebäude enthalten. Mit Wirkung zum 1.1.06 gründete V durch unentgeltliche Aufnahme seiner Tochter W ins Einzelunternehmen die VW OHG. An der OHG sind V zu 75 % und W zu 25 % am Vermögen sowie am Gewinn und Verlust beteiligt. Lediglich das Betriebsgrundstück hat V in seinem alleinigen Eigentum zurückbehalten und unentgeltlich an die OHG überlassen.

► **Lösung:**

Durch die unentgeltliche Aufnahme von W in das Einzelunternehmen des Vaters zum 1.1.06 überträgt dieser 25 % der Anteile an den Wirtschaftsgütern (mit Ausnahme des Betriebsgrundstücks) auf seine Tochter. Hierdurch werden beide Gesellschafter der neu gegründeten OHG und sind als Mitunternehmer anzusehen (H 15.8 Abs. 1 EStH „Mitunternehmerinitiative und -risiko“).

Die Übertragung des bisherigen Einzelunternehmens erfolgt zu 75 % auf Rechnung des Vaters. Insoweit liegt ein Fall des § 24 UmwStG vor. Dass der Vater das Betriebsgrundstück in seinem Vermögen zurückbehält, ist für die Anwendung des § 24 UmwStG unschädlich, da er es anschließend der OHG überlässt und es damit zum notwendigen Sonderbetriebsvermögen I bei der OHG gehört (vgl. Rn. 24.05 UmwStE).

Soweit das bisherige Einzelunternehmen hingegen auf Rechnung der Tochter auf die PersG übertragen wird, liegt ein Fall des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG vor. Die Übertragung der anteiligen Wirtschaftsgüter erfolgt danach zwingend zum Buchwert.

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen übertragen werden. Das vom Vater zurückbehaltene Betriebsgrundstück ist eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage (H 15.7 Abs. 5 EStH „Wesentliche Betriebsgrundlage“ 2. und 12. Anstrich). Es wird jedoch durch die unentgeltliche Überlassung an die OHG zu notwendigem Sonderbetriebsvermögen I (R 4.2 Abs. 2 Satz 2 EStR) und gehört somit ebenfalls zum Betriebsvermögen der OHG. Die Zurückbehaltung des Grundstücks ist daher nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG für die Buchwertfortführung unschädlich. Das Grundstück wird somit ebenfalls zum Buchwert überführt. Voraussetzung für die Beibehaltung der Buchwertfortführung ist jedoch, dass W den unentgeltlich erhaltenen Anteil innerhalb der Sperrfrist von 5 Jahren nicht veräußert oder aufgibt (des BMF-Schreibens vom 20.11.2019, Rn. 26).

Durch den Ansatz des Buchwerts kommt es beim Vater nicht zur Aufdeckung der in den Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven. Die OHG ist als Rechtsnachfolgerin an die Buchwerte gebunden (§ 6 Abs. 3 Satz 3 EStG). Hierdurch kommt es zur Verlagerung von stillen Reserven vom Vater auf die Tochter.



Die Eröffnungsbilanz der OHG hat somit folgendes Bild:

Sonstige Aktiva	240.000	Kapital V	67.500
		Kapital W	22.500
		Verbindlichkeiten	150.000
	240.000		240.000

Zuzüglich einer Sonderbilanz für Schwarz:

Grund und Boden	150.000	Kapital	270.000
Gebäude	120.000		
	270.000		270.000

Die fünfjährige Sperrfrist des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG beginnt mit Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an den anteiligen Wirtschaftsgütern, hier also am 1.1.06 (vgl. auch Rn. 26 des o.a. BMF-Schreibens). Eine Veräußerung des Mitunternehmeranteils durch W bis zum 31.12.10 würde daher zu einer Verletzung der Sperrfrist führen. Für die gesamte Übertragung wären somit rückwirkend auf den 1.1.06 die Teilwerte anzusetzen (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO).

Soweit V die Wirtschaftsgüter anteilig auf seine Tochter übertragen hat (25 %) käme es dabei zur Aufdeckung stiller Reserven. Dabei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Übertragung ein Firmenwert vorhanden war. Dieser betrug:

Wert des Einzelunternehmens	500.000 €
./. stille Reserven Grundstück	50.000 €
./. Buchwert des Einzelunternehmens	360.000 €
= Firmenwert	90.000 €

Die rückwirkend aufzudeckenden stillen Reserven hätten somit (25 % von 90.000 € =) 22.500 € betragen. Der bei V rückwirkend im Jahr 06 entstehende Gewinn in Höhe von 22.500 € wäre ein laufender Gewinn (§ 16 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 16 Abs. 3 EStG). Die aufgedeckten stillen Reserven hätten rückwirkend zum 1.1.06 in einer positiven Ergänzungsbilanz für Weiß berücksichtigt werden müssen.

VII. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Siegfried Schrauber (S) betrieb seit Jahren in angemieteten Räumen in Dresden, Altstrehlen 10, einen Fahrradhandel mit angeschlossener Reparaturwerkstatt. Er plante jedoch bereits seit längerem, Fahrräder nicht nur zu vertreiben und zu reparieren, sondern auch selbst herzustellen. Da ihm jedoch das für die Produktion notwendige Kapital, die erforderlichen Räume und das notwendige Know-How fehlten, versuchte er schon länger Geschäftspartner zu gewinnen. Schließlich wurde er in Dietmar Draht (D) und Elmar Esel (E) fündig. Sie beschlossen die Gründung einer OHG.

Mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 24.6.10 wurde der 1.7.10 als Beginn der Gesellschaft festgelegt. Als Gesellschaftszweck wurden darin die Produktion, der Vertrieb und die Reparatur von Fahrrädern bestimmt. Die Gesellschaft wird unter der Firma „DRAHT-ESEL & Co. OHG“ (kurz: OHG) geführt. Als Sitz der Gesellschaft wurde Dresden, Altstrehlen 12 bestimmt, als Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr. Am Vermögen sowie am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sind die Gesellschafter D, E und S entsprechend der von ihnen zu erbringenden Gesellschafterbeiträge zu je $\frac{1}{3}$ beteiligt. Laut Gesellschaftsvertrag waren von den Gesellschaftern die folgenden Beiträge in die Gesellschaft zu leisten:

Dietmar Draht

D war laut Gesellschaftsvertrag zur Zahlung eines Geldbeitrags in Höhe von 60.000 € und zur Einbringung des bebauten Grundstücks Altstrehlen 12 verpflichtet. Das Grundstück befindet sich unmittelbar neben dem Fahrradhandel von S und ist aufgrund seiner Lage, Größe und Bebauung ideal als Produktionsstätte für die OHG geeignet. Es ist mit einer im Jahr 1980 fertiggestellten Werkhalle bebaut. D hatte das Grundstück mit Übergang von Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten im Januar 01 für 140.000 € erworben (Anteil des Grund und Bodens 40 % sowie des Gebäudes 60 %) und seither an die Beule & Kratzer KG (kurz: KG), einem Karosseriebauunternehmen, an dem D als Kommanditist zu 10 % beteiligt ist, vermietet. Da die KG das Grundstück jedoch nicht mehr benötigte, wurde der Mietvertrag mit Ablauf des 30.6.10 gekündigt. Der Grund und Boden sowie das Gebäude hatten bei Gründung der OHG einen Verkehrswert von je 75.000 €. Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten gingen am 1.7.10 auf die OHG über.

Sämtliche mit der Übertragung des Grundstücks in Zusammenhang stehende Kosten wurden vereinbarungsgemäß von der OHG getragen. Hierzu gehörten neben den Notar- und Grundbuchkosten in Höhe von 2.200 € auch die Grunderwerbsteuer in Höhe von 3.500 €. Die Bezahlung der Kosten erfolgte im August 10.

Elmar Esel

E brachte seine im Privatvermögen gehaltenen Anteile an der Elmar Esel GmbH (EEG) in die Gesellschaft ein. Die EEG, an der neben E noch dessen Ehefrau Elfriede zu 40 % beteiligt ist, entwickelt besonders leichte, aber dennoch stabile Laufräder, die besonders bei der Herstellung von Rennrädern zum Einsatz kommen. E hatte die EEG zusammen mit seiner Ehefrau Elfriede im Juli 02 mit einem bar aufgebrachten Stammkapital von 50.000 € gegründet. Aufgrund des inzwischen eingetretenen Erfolgs der GmbH unterbreitete die international tätige Bicycle AG dem Ehepaar im Juni 10 ein Angebot über 350.000 € für den Verkauf aller Anteile an der EEG. Die Eheleute Esel lehnten jedoch dankend ab und entschlossen sich, die Geschicke der GmbH weiterhin selbst zu lenken. Die Anteile von Elfriede verbleiben auch nach der Gründung der OHG in ihrem Eigentum. E bleibt auch nach der Einbringung seiner 60%igen Beteiligung in die OHG alleiniger Geschäftsführer der EEG.

Siegfried Schrauber

S erfüllte seine Einlageverpflichtung, indem er sein Einzelunternehmen im Wege der Einzelrechtsnachfolge in die OHG einbrachte. Zu diesem Zweck erstellte S auf den 30.6.10 folgende – nicht zu beanstandende – steuerrechtliche Schlussbilanz:

Schlussbilanz 30.6.10 Einzelunternehmen S

Maschinen und BGA	46.500	Kapital	6.500
Waren	50.000	Rückstellungen	30.000
Vorräte	20.000	Rücklage § 6b EStG	60.000
Bank	20.000	Verbindlichkeiten	40.000

Erläuterungen zur Bilanz

Maschinen und BGA

Die Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bisher linear abgeschrieben und hatten bei Gründung der OHG noch eine Restnutzungsdauer von einheitlich 5 Jahren. Stille Reserven waren in Höhe von 15.000 € enthalten.

Waren

Die Waren wurden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen. S kalkulierte stets mit einem Rohgewinnaufschlagsatz in Höhe von 20 %. Bis zum Bilanzstichtag 31.12.10 wurden die Waren vollständig verkauft.



Rücklage § 6b EStG

Die Rücklage wurde bei der Veräußerung von Aktien der VeloAG, einem der führenden Hersteller von Fahrradkomponenten, im Jahr 09 in zutreffender Höhe gebildet und seither beibehalten. In der Handelsbilanz ist diese Rücklage nicht ausgewiesen.

Sonstige Bilanzposten

In den übrigen Bilanzposten waren keine stillen Reserven enthalten.

2. Aufgaben

- Beurteilen Sie die Gründung der OHG sowohl aus handelsrechtlicher als auch aus steuerrechtlicher Sicht. Gehen Sie dabei auch auf die steuerlichen Folgen bei den Gesellschaftern ein.
- Erstellen Sie alle erforderlichen Handels- und Steuerbilanzen zum 1.7.10. Gehen Sie dabei davon aus, dass sich – nach dem Wunsch der Gesellschafter – das Beteiligungsverhältnis in den Kapitalkonten widerspiegeln soll. Sofern möglich, soll die steuerliche Gesamthandsbilanz zudem mit der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz übereinstimmen.
- Entwickeln Sie etwaige zum 1.7.10 erstellte Ergänzungsbilanzen auf den 31.12.10 fort.
- Begründen Sie Ihr Ergebnis anhand einschlägiger Gesetzesfundstellen oder Verwaltungsanweisungen.



HINWEIS

- *Die Gesellschafter D, E und S wollen eine Besteuerung etwaiger in den eingebrachten Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven nach Möglichkeit vermeiden. Alle hierfür erforderlichen Anträge gelten als gestellt.*
- *Auch der Gewinn der OHG soll im Wirtschaftsjahr 10 möglichst niedrig ausfallen, wobei Sonderabschreibungen jedoch nicht gewünscht werden.*
- *Rücklagen sollen so weit wie möglich gebildet werden. Eine Übertragung von Rücklagen soll jedoch nur insoweit erfolgen, wie dies nicht zu einer Erhöhung des laufenden Gewinns führt. Eine Auflösung von Rücklagen soll nur vorgenommen werden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.*
- *Auf die Umsatzsteuer und Ermittlung der Grunderwerbsteuer brauchen Sie **nicht** einzugehen.*
- *Rechenwege sind nachvollziehbar darzustellen. Sich ergebende Centbeträge sind nach den allgemeinen Rundungsregeln auf volle EUR (€) auf- oder abzurunden.*
- *Teilwerte sind, soweit sich aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges ergibt, als dauerhaft zu bewerten.*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall UmwStR 01 – v13114

3. Lösung

LÖSUNGSHINWEISE		Punkte	
		Soll	Ist
1. Gründung der DRAHT-ESEL & Co. OHG			
Gründung der OHG aus handelsrechtlicher Sicht			
Die OHG ist als Formkaufmann (§ 6 HGB i. V. m. § 105 Abs. 1 HGB) handelsrechtlich zur Buchführung verpflichtet (§ 238 Abs. 1 HGB). Sie ist somit verpflichtet, zum 1.7.10 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen (§ 242 Abs. 1 HGB). Die nach §§ 705, 706 BGB als Gesellschafterbeiträge eingebrachten Vermögensgegenstände stellen dabei Sacheinlagen der Gesellschafter dar, die mit dem Zeitwert im Sinne des § 255 Abs. 4 HGB zu bewerten sind. Der Zeitwert entspricht dabei dem Marktpreis (= Einzelveräußerungspreis). Da die Gesellschafterbeiträge laut Gesellschaftsvertrag gleichwertig sind, bringt jeder Gesellschafter 210.000 € ein (vgl. D: Grund und Boden + Gebäude 150.000 € zzgl. Bareinlage 60.000 €, E: 60 % von 350.000 € = 210.000 €). Das Beteiligungsverhältnis von je 1/3 spiegelt sich somit in den Kapitalkonten wider.		2	
Da die OHG laut Gesellschaftsvertrag zur Übernahme der im Zusammenhang mit der Übertragung des Grundstücks Altstrehlen 12 stehenden Kosten (Notar- und Grundbuchkosten, Grunderwerbsteuer) i. H. v. 5.700 € verpflichtet war, erhöhen diese den Bilanzansatz des Grundstücks in der Eröffnungsbilanz der OHG. Sie sind nach dem Verhältnis der Zeitwerte auf den Grund und Boden und das Gebäude aufzuteilen. Da die Kosten am 1.7.10 noch nicht beglichen wurden, ist in der Eröffnungsbilanz zudem eine Schuld zu erfassen (§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB) und mit dem Erfüllungsbetrag in Höhe von 5.700 € anzusetzen (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).		1	
Hinsichtlich des von S eingebrachten Einzelunternehmens ist für den Ansatz der Marktpreise das Vorliegen eines Firmenwerts zu prüfen (§ 246 Abs. 1 Satz 4 HGB):			
Gegenleistung für die Übernahme des Einzelunternehmens			
(= Wert der gewährten Gesellschaftsrechte)	210.000 €		
- Buchwerte der eingebrachten Wirtschaftsgüter	6.500 €		
- stille Reserven in den übernommenen VG (Maschinen 15.000 + Waren 10.000 + § 6b-Rücklage 60.000 = 85.000)	85.000 €		
= Firmenwert	118.500 €		



Die handelsrechtliche Eröffnungsbilanz stellt sich demnach wie folgt dar:					
Handelsbilanz zum 1.7.10 OHG					
Grund+Boden Altstrehlen 12	77.850	Kapital D	210.000		
Gebäude Altstrehlen 12	77.850	Kapital E	210.000		
Maschinen und BGA	61.500	Kapital S	210.000		
Waren	60.000	Rückstellungen	30.000		
Vorräte	20.000	Verbindlichkeiten	45.700		
Bank	80.000				
Beteiligung EEG	210.000				
Firmenwert	118.500				
	705.700		705.700		
Gründung der OHG aus steuerrechtlicher Sicht					
Aus ertragsteuerlicher Sicht gründen D, E und S eine Mitunternehmerschaft, da sie als Gesellschafter einer originär gewerblich tätigen PersG Mitunternehmerinitiative entfalten und Mitunternehmerrisiko tragen (H 15.8 Abs. 1 EStH „Allgemeines“, „Mitunternehmerinitiative“ und „Mitunternehmerrisiko“ 1. Anstrich). Da die OHG handelsrechtlich zur Buchführung verpflichtet ist (s. o.), muss sie auch für steuerliche Zwecke Bücher führen (§ 140 AO) und ist somit verpflichtet, auch für steuerliche Zwecke zum 1.7.10 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für das Kalenderjahr 10 ergibt sich ein Rumpfwirtschaftsjahr (§ 8b Satz 2 Nr. 1 EStDV).				1	
Gesellschafterbeitrag D					
Ertragsteuerlich gehörte das Grundstück Altstrehlen 12 bis zum Zeitpunkt der Einbringung zum notwendigen Sonderbetriebsvermögen des D bei der Beule & Kratzer KG (R 4.2 Abs. 2 Satz 2 EStR). Die Einbringung in das Gesamthandsvermögen der OHG gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten stellte einen tauschähnlichen Vorgang dar (BMF-§ 6/15, Rn. 8). Die Zugangsbewertung für das Grundstück bestimmt sich jedoch bei der OHG – abweichend von den allgemeinen Grundsätzen des § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG – nach dem Buchwert des Grundstücks (§ 6 Abs. 6 Satz 4 i. V. m. § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG) im abgehenden Sonderbetriebsvermögen.				1	
Der Buchwert des Grund und Bodens entspricht zum Zeitpunkt der Einbringung am 1.7.10 mangels dauerhaft niedrigerem Teilwert den Anschaffungskosten in Höhe von (40 % von 140.000 € =) 56.000 € (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Dagegen wurden die Anschaffungskosten des Gebäudes in Höhe von (60 % von 140.000 € =) 84.000 € um Abschreibungen gemindert (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Die AfA bestimmt sich nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a EStG, da der Bauantrag vor dem 1.4.1985 gestellt wurde und das Baujahr nach dem 31.12.1924 lag. Die Abschreibungen von Januar 01 bis Juni 10 betrugen daher insgesamt (84.000 € × 2 % × 9,5 Jahre = 15.960 €). Der Buchwert zum 30.6.10 für das Gebäude beträgt somit (84.000 € - 15.960 € =) 68.040 € und ist gleichzeitig der Zugangswert bei der OHG.				2	
Die von der OHG zu tragenden Notar- und Grundbuchkosten in Höhe von 2.200 € gehören ebenso wie die Grunderwerbsteuer in Höhe von 3.500 € zu den Anschaffungsnebenkosten (§ 255 Abs. 1 Satz 2 HGB, H 6.2 EStH „Nebenkosten“). Die Umsatzsteuer ist als Vorsteuer abziehbar und abzugsfähig (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und gehört daher nicht zu den Anschaffungskosten (§ 9b Abs. 1 UStG).				1	

Die Anschaffungsnebenkosten entfallen laut Sachverhalt jeweils zur Hälfte auf den Grund und Boden sowie das Gebäude (H 7.3 EStH „Kaufpreisaufteilung“). Die Anschaffungskosten betragen somit:				
	Grund und Boden	Gebäude		
Buchwert	56.000 €	68.040 €		
+ Grunderwerbsteuer	1.750 €	1.750 €		
+ Notar- und Grundbuchkosten	1.100 €	1.100 €		
Anschaffungskosten	58.850 €	70.890 €		
Bei der Einbringung der Geldleistung durch D handelt es sich um eine Bareinlage, deren Bewertung zwingend mit dem Nominalbetrag, hier also in Höhe von 60.000 € erfolgt.				
Gesellschafterbeitrag E				
Die Beteiligung an der EEG gehörte laut Sachverhalt zum Privatvermögen des E. Bei der Einbringung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten handelt es sich steuerrechtlich um einen tauschähnlichen Vorgang (H 4.3 Abs. 1 EStH „Personengesellschaften“). Die Anschaffungskosten der Beteiligung bestimmen sich bei der KG daher nach dem gemeinen Wert der im Gegenzug gewährten Gesellschaftsrechte (§ 6 Abs. 6 Satz 1 EStG) und betragen somit 210.000 €.				
Gesellschafterbeitrag S				
Die Einbringung des Einzelunternehmens gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten stellt ebenfalls einen tauschähnlichen Vorgang dar. Es handelt sich hierbei jedoch um eine Einbringung im Sinne des § 24 Abs. 1 UmwStG, da alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in die PersG eingebracht werden und S Mitunternehmer der Gesellschaft wird (Rn. 01.47 aa) 1. Spiegelstrich UmwStE).				
Die OHG hat somit das Wahlrecht nach § 24 Abs. 2 UmwStG, das eingebrachte Betriebsvermögen mit dem Buchwert, dem gemeinen Wert oder einem Zwischenwert anzusetzen. Da laut Aufgabenstellung eine Besteuerung der stillen Reserven weitestgehend vermieden werden soll, ist der Buchwert anzusetzen (siehe hierzu die ertragsteuerlichen Folgen bei S). Die OHG tritt daher in die Rechtstellung des Rechtsvorgängers ein, d. h. sie übernimmt sämtliche Bewertungsstrukturen und die Besitzzeiten des Rechtsvorgängers werden angerechnet (§§ 24 Abs. 4, 23 Abs. 1, 12 Abs. 3 S. 1, 4 Abs. 2 S. 3 UmwStG).				
Erstellung steuerlicher Eröffnungsbilanz				
Da steuerrechtlich teilweise die Buchwerte fortgeführt werden sollen, zugleich aber die steuerliche Gesamthandsbilanz der zu Zeitwerten erstellten Handelsbilanz entsprechen soll, ist steuerlich die sog. Bruttomethode zu wählen (Rn. 24.14 UmwStE). In der steuerlichen Gesamthandsbilanz sind danach ebenso wie in der Handelsbilanz die gemeinen Werte anzusetzen. Der zutreffende steuerliche Ansatz wird sodann über negative Ergänzungsbilanzen für diejenigen Gesellschafter hergestellt, die Wirtschaftsgüter unter dem gemeinen Wert einbringen (hier also für D und S).				



Ergänzungs-Bilanz zum 1.7.10 D					
Kapital	25.960	Grund und Boden Altstrehlen 12	19.000		
		Gebäude Altstrehlen 12	6.960		
	25.960		25.960		
+					
Ergänzungs-Bilanz zum 1.7.10 S					
Kapital	203.500	Maschinen und BGA	15.000		
		Waren	10.000		
		Firmenwert	118.500		
		Rücklage § 6b	60.000		
	203.500		203.500		
2. Steuerrechtliche Folgen der Einbringung bei den Gesellschaftern					
Gesellschafterbeitrag D					
Aus ertragsteuerlicher Sicht erfolgt die Veräußerung des Grundstücks Altstrehlen 12 gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG zum Buchwert. Es kommt daher nicht zur Aufdeckung von stillen Reserven und somit zu keinem Veräußerungsgewinn im Sonderbetriebsvermögen des D bei der Beule & Kratzer KG.					
Gesellschafterbeitrag E					
Aus ertragsteuerlicher Sicht führt die Einbringung der bisher zum Privatvermögen gehörenden Beteiligung an der EEG dagegen bei E zu Einkünften im Sinne des § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG, da er am Kapital der Gesellschaft innerhalb der letzten 5 Jahre zu mehr als 1 % beteiligt war. Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich nach § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG als Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungskosten und den Veräußerungskosten andererseits. Der Veräußerungspreis bestimmt sich nach dem gemeinen Wert der erhaltenen Gesellschaftsrechte (H 17 Abs. 7 EStH „Anteilstausch“ analog):					
Veräußerungspreis			210.000 €		
- Anschaffungskosten (60 % von 50.000 €)			30.000 €		
- Veräußerungskosten			0 €		
= Gewinn im Sinne des § 17 Abs. 2 EStG			180.000 €		
Der Gewinn unterliegt nach § 3 Nr. 40 Buchstabe c und § 3c Abs. 2 EStG dem Teileinkünfteverfahren. Er ist somit in Höhe von (40 % von 180.000 €) = 72.000 € steuerfrei. Für den danach verbleibenden steuerpflichtigen Gewinn ist die Anwendung des Freibetrags nach § 17 Abs. 3 EStG ausgeschlossen, da er den Betrag von 45.160 € übersteigt. E erzielt daher aus der Einbringung der Beteiligung an der EEG Einkünfte im Sinne des § 17 EStG in Höhe von 108.000 €.					

Gesellschafterbeitrag S			
Ertragsteuerlich gilt der Wert, mit dem das eingebrachte Betriebsvermögen in der Bilanz der PersG angesetzt wird, für den Einbringenden gemäß § 24 Abs. 3 UmwStG als Veräußerungspreis. Der Ansatz des Buchwerts führt daher nicht zur Aufdeckung von stillen Reserven und daher auch nicht zu einem Veräußerungsgewinn im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bei S.		0,5	
3. Fortentwicklung der Ergänzungsbilanzen			
Ergänzungsbilanz D			
Der Grund und Boden Altstrehlen 12 ist als nicht abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 6 EStR) mit den Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren Teilwert zu bewerten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Mangels Angaben zu einem abweichenden Teilwert am Bilanzstichtag sind die Anschaffungskosten in Höhe von 58.850 € weiterhin abzubilden. Da der Ansatz in der Gesamthandsbilanz in Höhe von 77.850 € unverändert bleibt, ist auch der Minderwert in der Ergänzungsbilanz in Höhe von - 19.000 € unverändert fortzuführen.		1	
Das Gebäude Altstrehlen 12 stellt dagegen ein abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens dar (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Es ist daher gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren Teilwert zu bewerten. In der steuerlichen Gesamthandsbilanz ist das Gebäude nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a EStG mit 2 % von 77.850 € abzuschreiben. Die AfA ist zeitanteilig vorzunehmen (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG):			
Anschaffungskosten	77.850 €		
- AfA ($77.850 \text{ €} \times 2 \% \times \frac{6}{12}$)	779 €		
= Bilanzansatz	77.071 €		
Da die steuerlichen Anschaffungskosten jedoch nur 70.890 € betragen, ist lediglich folgender Bilanzansatz insgesamt zulässig:			
Anschaffungskosten	70.890 €		
- AfA ($70.890 \text{ €} \times 2 \% \times \frac{6}{12}$)	709 €		
= Bilanzansatz	70.181 €		
Die Differenz zwischen dem zulässigen Bilanzansatz und dem Ansatz in der steuerlichen Gesamthandsbilanz ($70.181 \text{ €} - 77.071 \text{ €} =$) - 6.890 € ist als Minderwert in der Ergänzungsbilanz auszuweisen.		2	
 HINWEIS <i>In der Literatur wird zum Teil auch die Auffassung vertreten, dass wegen des Buchwertansatzes nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG die übernehmende PersG die AfA des einbringenden Gesellschafters fortführen muss (siehe u. a. Kulosa in Schmidt EStG § 6 Rz. 705). Die zulässige AfA würde danach wie im Sonderbetriebsvermögen des D bei der Beule & Kratzer KG ($84.000 \text{ €} \times 2 \% \times \frac{6}{12} =$) 840 € betragen. Aufgrund der daraus resultierenden Mehr-AfA in Höhe von ($840 \text{ €} - 779 \text{ €} =$) 61 € würde sich in der Ergänzungsbilanz des D ein Minderwert Gebäude in Höhe von ($- 6.960 - 61 \text{ €} =$) - 7.021 € ergeben. Entsprechende Lösungen sind ebenfalls als richtig zu werten.</i>			



Ergänzungs-Bilanz zum 31.12.10 D					
<i>Kapital</i>	25.890	<i>Grund und Boden Altstrehlen 12</i>	19.000		
		<i>Gebäude Altstrehlen 12</i>	6.890		
<i>Summe</i>	25.890	<i>Summe</i>	25.890		
Ergänzungsbilanz S					
Maschinen und BGA					
Maschinen sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR) und als solche nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich AfA zu bewerten. In der Gesamthandsbilanz könnte die AfA auch nach § 7 Abs. 2 EStG vorgenommen werden, wenn der Zugang bei der OHG nach dem 31.3.2024 erfolgte. Allerdings läuft dies hier bei einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren und einem sich ergebenden AfA-Satz mit 20 % ins Leere. Die AfA ist gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG zeitanteilig vorzunehmen:					
AK			61.500 €		
- AfA ($61.500 \cdot 20 \% \cdot \frac{6}{12}$)			6.150 €		
= Bilanzansatz			55.350 €		
Da die OHG jedoch hinsichtlich der Bewertung die Rechtsnachfolge des S annimmt, beträgt der zulässige Bilanzansatz nur:					
BW			46.500 €		
- AfA linear, wie Rechtsvorgänger ($46.500 \cdot \frac{6}{60}$)			4.650 €		
= Bilanzansatz			41.850 €		
Die Differenz zwischen dem zulässigen Bilanzansatz und dem Ansatz in der steuerlichen Gesamthandsbilanz ($55.350 € - 41.850 € =$) - 13.500 € ist als Minderwert in der Ergänzungsbilanz auszuweisen. Gewinnauswirkung Ergänzung S: weniger AfA → + 1.500 €					
Waren					
Da die Waren am Bilanzstichtag vollständig veräußert wurden, erübrigt sich ein Bilanzansatz sowohl in der steuerlichen Gesamthandsbilanz als auch in der Ergänzungsbilanz. Gewinnauswirkung Ergänzung S: weniger Wareneinsatz → + 10.000 €				0,5	
Firmenwert					
Der Firmenwert ist ein abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (H 5.5 EStH „Geschäfts- oder Firmenwert“, R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Er darf nur bilanziert werden, wenn er entgeltlich erworben wurde. Dies ist bei der OHG der Fall. Die Bewertung erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Die Abschreibung erfolgt steuerrechtlich zwingend über 15 Jahre (§ 7 Abs. 1 Satz 3 EStG):					
Anschaffungskosten			118.500 €		
- AfA ($118.500 \cdot \frac{1}{15} \cdot \frac{6}{12}$)			3.950 €		
= Bilanzansatz			114.550 €		

Da die OHG jedoch hinsichtlich der Bewertung die Rechtsnachfolge des S antritt, darf der – im Einzelunternehmen selbst geschaffene – Firmenwert nach § 5 Abs. 2 EStG weiterhin nicht ausgewiesen werden. Der Bilanzansatz der Gesamthandsbilanz ist daher in der Ergänzungsbilanz des S zugleich als Minderwert auszuweisen (- 114.550 €). Gewinnauswirkung Ergänzung S: weniger AfA → + 3.950 €		2																	
Rücklage nach § 6b EStG																			
Die Rücklage nach § 6b EStG kann in der OHG fortgeführt werden, da der Reinvestitionszeitraum im Sinne des § 6b Abs. 10 Satz 1 EStG mit dem Rumpfwirtschaftsjahr 10 noch nicht abgelaufen ist und die OHG in die Rechtsstellung des Einzelunternehmens tritt. Dort kann sie auf die Beteiligung an der EEG übertragen werden (laut Bearbeitungshinweis auch gewünscht), jedoch nur soweit die Beteiligung dem S zuzurechnen ist (§ 6b Abs. 10 Satz 1 EStG, R 6b.2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EStR):																			
AK Beteiligung EEG	210.000 €																		
davon Anteil S ⅓	70.000 €																		
Übertragung Rücklage = Minderwert Beteiligung	60.000 €																		
>>> HINWEIS <i>In der Literatur ist umstritten, ob bei einer Übertragung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG Rechtsnachfolge gilt. Bejaht man dies, wäre eine Übertragung der Rücklage nach § 6b EStG auf das bereits in 01 von D angeschaffte Gebäude Altstrehlen 12 nicht möglich. Würde man die Rechtsnachfolge hingegen verneinen, bestünde grundsätzlich auch die Möglichkeit die Rücklage auf das von D eingebrachte Gebäude zu übertragen (§ 6b Abs. 10 Satz 1 EStG). Da jedoch eine Übertragung auf das Gebäude zur Minderung der AfA-Bemessungsgrundlage führte, ist wegen des Wunsches, Rücklagen nur insoweit zu übertragen, wie sich hierdurch der laufende Gewinn der OHG nicht erhöht, abzulehnen.</i> <i>Ergänzungs-Bilanz zum 31.12.10 S</i> <table> <tr> <td><i>Kapital</i></td><td><i>188.050</i></td><td><i>Maschinen und BGA</i></td><td><i>13.500</i></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><i>Firmenwert</i></td><td><i>114.550</i></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><i>Beteiligung EEG</i></td><td><i>60.000</i></td></tr> <tr> <td></td><td><u>188.050</u></td><td></td><td><u>188.050</u></td></tr> </table>		<i>Kapital</i>	<i>188.050</i>	<i>Maschinen und BGA</i>	<i>13.500</i>			<i>Firmenwert</i>	<i>114.550</i>			<i>Beteiligung EEG</i>	<i>60.000</i>		<u>188.050</u>		<u>188.050</u>		
<i>Kapital</i>	<i>188.050</i>	<i>Maschinen und BGA</i>	<i>13.500</i>																
		<i>Firmenwert</i>	<i>114.550</i>																
		<i>Beteiligung EEG</i>	<i>60.000</i>																
	<u>188.050</u>		<u>188.050</u>																
GESAMTPUNKTZAHL		14																	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!